

Le cadre d'exercice du pouvoir politique

Origine, éléments constitutifs et formes d'organisation de l'État

Fusion intégrale des deux supports du chapitre — le photocopié de Michel Verpeaux (16 pages, UNJF) et les 10 diapositives du cours. Les deux sources ne se recouvrent pas et divergent sur deux points, arbitrés et signalés. Sept blocs : contrat, noyau à apprendre, cours qui explique, automatismes, banque d'examen, pièges et points volés, tableau de couverture des 26 éléments.

Date · 22 septembre 2026

Travail estimé · 5 h de révision réparties sur 3 semaines

Version · 2.0

Document de travail autonome — il remplace le support de cours original, qu'il n'est pas nécessaire de relire. Toute notion évoquée dans le cours y est définie, démontrée et illustrée.

SOMMAIRE

Ce qui t'attend à l'examen

Ce chapitre a deux sources, et elles ne disent pas la même chose

L'architecture à avoir en tête

Le budget de révision

Ce que chaque bloc rapporte

Mode d'emploi

N1 — Ce qu'est l'État

N2 — L'État dans le monde : les chiffres et l'histoire

N3 — QUAND · L'origine contractualiste de l'État : le pacte social

N4 — QUAND · La théorie de l'évolution naturelle

N5 — QUOI · Les trois éléments constitutifs

N6 — Le territoire, élément matériel

N7 — Le territoire maritime et aérien : les chiffres exacts

N8 — La population, élément personnel

N9 — Les deux conceptions de la nation

N10 — L'État-nation, et les cas où nation et État ne coïncident pas

N11 — Le principe des nationalités et le droit des peuples

N12 — Nationalité, citoyenneté, étrangers

N13 — Le pouvoir politique organisé : les deux caractéristiques juridiques

N14 — La souveraineté : définition et Bodin

N15 — Les trois caractères et les deux plans de la souveraineté

N16 — Les quatre marques de souveraineté selon Bodin

N17 — Les titulaires de la souveraineté

N18 — Comment l'État peut-il être soumis au droit ? Les deux doctrines

N19 — Le pouvoir de contrainte et la légitimité

N20 — L'État, personne morale

N21 — COMMENT · Les formes d'État : la classification

N22 — L'État unitaire : définition et indivisibilité

N23 — Centralisation et déconcentration

N24 — La décentralisation

N25 — L'État régional

N26 — La confédération d'États

N27 — Le cas particulier de l'Union européenne

N28 — L'État fédéral : définition

N29 — Les principes organisateurs du fédéralisme

N30 — Le principe de superposition

N31 — Le principe d'autonomie

N32 — Le principe de participation

N33 — Les six comparaisons à ne jamais rater

N34 — Les dates et les chiffres à savoir

N35 — Les auteurs et les formules à citer

2.1 — Qu'est-ce que l'État ? (diapositive 1 · polycopié p. 2)

2.1.1 — Pourquoi commencer par le mot

2.1.2 — L'État est une forme historique, pas une nécessité

2.2 — QUAND · L'origine de l'État (diapositives 2 à 4)

2.2.1 — La théorie contractualiste : le pacte social

2.2.2 — La théorie de l'évolution naturelle

2.3 — QUOI · Les éléments constitutifs (diapositives 5-7 · polycopié Section 1)

2.3.1 — Le territoire (polycopié §1)

2.3.2 — La population et la nation (polycopié §2)

2.3.3 — La souveraineté (polycopié §3 A · diapositives 6-7)

2.3.4 — Comment l'État peut-il être soumis au droit ? (polycopié §3 A, fin)

2.3.5 — L'État, personne morale (polycopié §3 B)

2.4 — COMMENT · Les formes d'État (diapositives 8-10 · polycopié Section 2)

2.4.1 — L'État unitaire (polycopié §1 A)

2.4.2 — Déconcentration et décentralisation (polycopié §1 B et C)

2.4.3 — L'État régional (polycopié §1 C, fin)

2.4.4 — La confédération d'États (polycopié §2 A)

2.4.5 — L'État fédéral (polycopié §2 B)

2.5 — La Section III annoncée et absente

3.1 — Le minutage

3.2 — Gabarit 1 : « Définissez... » ou « Qu'est-ce que... ? »

3.3 — Gabarit 2 : « Distinguez X et Y »

3.4 — Gabarit 3 : la question développée ou la dissertation courte

3.5 — Citer correctement : ce qui rapporte, ce qui coûte

3.6 — Les phrases qui rapportent

Série A — Flash (30 à 60 secondes par question)

L'État et son origine

Les éléments constitutifs

La souveraineté

Les formes d'État

Série B — Qualification (6 exercices, 25 minutes)

B1

B2

B3

B4

B5

B6

Série C — Questions développées

C1 — L'État peut-il être soumis au droit ?

C2 — Confédération et État fédéral : une différence de nature ou de degré ?

C3 — La France est-elle encore un État unitaire ?

Série D — Simulation d'examen (2 heures, noté sur 20)

Sujet

Barème détaillé et corrigé « copie de major »

5.1 — Les divergences entre les deux supports

5.2 — Les anomalies du photocopie

5.3 — Les dix confusions classiques

5.4 — Les quinze points volés

5.5 — Les cinq fautes qui coûtent le plus cher

Bloc 0 — Le contrat

Ce qui t'attend à l'examen

PIÈGE FRÉQUENT — LE FORMAT N'EST DONNÉ PAR AUCUN DES DEUX SUPPORTS — HYPOTHÈSE EXPLICITE

Ni le polycopié ni les diapositives ne précisent la nature, la durée ou le barème de l'épreuve. **Je ne l'inventerai pas.** Voici l'hypothèse retenue, et la raison :

Hypothèse : épreuve écrite, questions de cours et/ou dissertation courte, sans document.

Pourquoi. Institutions politiques appartient à l'unité « **Environnement des organisations** » (6 ECTS, BCC 2), avec Introduction au droit. Le support est un cours de **droit constitutionnel** rédigé — pas un recueil d'exercices chiffrés. Un chapitre bâti sur des **définitions, des distinctions et des exemples** se contrôle par des questions de cours et des comparaisons rédigées, non par un QCM de calcul.

Ce que cette hypothèse change, et ce qu'elle ne change pas. Elle ne change **rien** au bloc 1 : les définitions, dates et distinctions se savent dans tous les cas. Elle détermine seulement la forme de l'entraînement du bloc 4, construit ici sur trois exercices types : **définir, distinguer deux notions voisines, rédiger une réponse structurée.**

La demande correspondante est au bloc 6. Si tu obtiens le format réel, dis-le-moi : je recalibre les séries B et D en une passe.

Ce chapitre a deux sources, et elles ne disent pas la même chose

Le polycopié		Les diapositives
Auteur / origine	Michel Verpeaux , <i>Droit constitutionnel 1 : Théorie générale de l'État — Histoire constitutionnelle de la France</i> , Leçon 1 : L'État et le pouvoir politique , UNJF	Support de cours, 10 diapositives , signées S.H.
Volume	16 pages rédigées, denses	10 diapositives, souvent réduites à des mots-clés
Plan	Section 1 éléments constitutifs · Section 2 formes d'États	# 1 l'origine de l'État · # 2 éléments constitutifs · # 3 formes d'organisation

DÉFINITION — CE QUE LA FUSION APPORTE, ET POURQUOI ELLE ÉTAIT NÉCESSAIRE

Les diapositives ajoutent une section entière que le polycopié ne traite pas : l'origine de l'État — théorie contractualiste de Rousseau contre théorie de l'évolution naturelle de Weber. Réviser le seul polycopié, c'est arriver à l'examen sans un tiers du chapitre.

Le polycopié fournit tout le contenu que les diapositives réduisent à des mots-clés. La diapositive 6 écrit « la souveraineté : un pouvoir suprême, indivisible, perpétuel » — sept mots. Le polycopié consacre deux pages à Bodin, aux marques de souveraineté, à la compétence de sa compétence et aux doctrines de limitation de l'État.

Et les deux sources divergent sur deux points précis (bloc 5, § 5.1), dont l'un — deux ou trois principes du fédéralisme ? — peut décider d'une question entière.

L'architecture à avoir en tête

La diapositive 1 la donne en une ligne : « **Réponse à trois questions : QUAND · QUOI · COMMENT** $\Rightarrow$ 3 paragraphes. »

Question	Contenu	Où
QUAND — d'où vient l'État ?	Les deux théories de l'origine	Diapositives seules $\rightarrow$ § 2.2
QUOI — de quoi est-il fait ?	Territoire, population, souveraineté	Les deux sources $\rightarrow$ § 2.3
COMMENT — comment s'organise-t-il ?	État unitaire, confédération, État fédéral	Les deux sources $\rightarrow$ § 2.4

Le budget de révision

5 heures au total, en huit séances, sur trois semaines. Jamais plus de 50 minutes d'affilée. C'est un quart d'heure de plus que les autres chapitres : le volume de dates, d'auteurs et d'exemples est ici plus élevé.

Séance	Quand	Durée	Ce que tu fais, exactement
S1	J0	50 min	Lire le bloc 2 en entier, une seule fois.
S2	J+1	40 min	Lire le bloc 1 . Puis série A , document fermé. Noter les échecs.
S3	J+2	25 min	Série A sur les seuls échecs de S2 .
S4	J+4	40 min	Série B : les six exercices de qualification, chronométrés.
S5	J+7	35 min	Série A intégrale à froid + lecture du bloc 5 .
S6	J+12	45 min	Le tableau des six comparaisons (N33) + deux questions de série C .
S7	J+18	1 h	Série D : simulation complète, puis correction au barème.
S8	Veille	25 min	Bloc 1 + bloc 5 uniquement .

Ce que chaque bloc rapporte

Ce que tu sais	Note atteignable	Pourquoi
Le bloc 1 , parfaitement	≈ 12/20	Les définitions y sont, mais le droit se rédige : une liste ne fait pas une copie.
+ le bloc 2 compris	≈ 15/20	Tu justifies les distinctions au lieu de les réciter.
+ le bloc 3 appliqué	≈ 17/20	La structure d'une réponse juridique vaut à elle seule plusieurs points.
+ le bloc 4 travaillé et le bloc 5	18 à 20/20	L'exemple précis, la date exacte, l'article cité, la divergence entre les deux sources repérée.

Mode d'emploi

Bloc	Usage	Combien de fois
0 Le contrat	Lu	1 fois — c'est fait
1 Le noyau	Appris par cœur	Relu 5 fois (S2, S3, S5, S7, S8)
2 Le cours qui explique	Lu	1 seule fois (S1)
3 Les automatismes	Consulté	S4, puis avant l'épreuve
4 La banque d'examen	Fait, jamais lu	Séries A, B, C, D
5 Pièges et points volés	Lu	2 fois (S5, S8)
6 Tableau de couverture	Vérifié	2 minutes

SYNTHÈSE — LA CHARGE RÉELLE — ET POURQUOI CE CHAPITRE EST LE PLUS LOURD DES QUATRE

66 pages au total, 35 pages à lire — blocs 0 (2 p.), 1 (17 p.), 2 (14 p.) et 5 (2 p.). Les 21 pages du bloc 4 se **font**, les 3 du bloc 3 se **consultent**, les 3 du bloc 6 se **vérifient**.

Le noyau fait 17 pages, contre 7 à 10 dans les autres chapitres, et je ne vais pas le cacher. La raison est dans la matière : en droit, **les définitions se restituent au mot près**, et ce chapitre en contient une trentaine, plus une quarantaine de dates, d'articles et de noms propres. Aucun raisonnement ne permet de retrouver l'article 53 alinéa 3, la loi du 28 pluviôse an VIII ou les quatre marques de souveraineté de Bodin. **Ce qui ne s'infère pas doit s'apprendre**, et ce qui doit s'apprendre est au bloc 1.

Le plafond de lecture — 35 pages — est donc atteint exactement. C'est pourquoi le budget de révision passe de 4 h 45 à **5 heures**, et pourquoi les séances S1, S2 et S7 sont allongées. Le reste du dispositif est inchangé.

Bloc 1 — Le noyau

*Tout ce qui peut tomber, et rien d'autre. Trente-trois points. En droit, les mots comptent : les définitions se restituent **au mot près**, les dates **exactes**, les articles avec leur **numéro**.*

N1 — Ce qu'est l'État

DÉFINITION — LES DEUX FORMULES D'OUVERTURE, À CONNAÎTRE
« L'État est la forme habituelle, dans les sociétés dites développées, de l'organisation du pouvoir politique. Il est le cadre à l'intérieur duquel naissent et se développent les règles constitutionnelles. »
Et, plus court : l'État est « l'institutionnalisation du pouvoir politique ».

Étymologie : du latin *stare*, « se tenir debout ».

Les trois sens du mot « état », dans l'ordre historique :

N°	Sens	Illustration du support
1	Une manière d'être — l'apparence d'un être ou d'une situation	« Je suis dans tous mes états », « l'état de mes finances est calamiteux »
2	Une manière d'être avec un statut juridique particulier , visant un groupe	Les États généraux , le Tiers-État (Moyen Âge, Temps modernes)
3	La manifestation du pouvoir politique , et ceux qui l'exercent — avec une majuscule	« Chef de l'État », « représentant de l'État »

PIÈGE FRÉQUENT — LA RUPTURE DE L'ÉTAT MODERNE
Sous l'Ancien Régime, **Louis XIV** pouvait proclamer « **L'État, c'est moi** », assimilant sa personne et le pouvoir. « **L'État moderne a perdu cette identification physique ou matérielle** » : il a besoin de **symboles extérieurs** pour exister. C'est ce que fondera la théorie de la personnalité morale (N21).

N2 — L'État dans le monde : les chiffres et l'histoire

Fait	Détail
51 États	Membres de l'ONU en 1945
193 États	À l'heure actuelle
Le Sud-Soudan, depuis 2011	Dernier État membre , après la proclamation de son indépendance d'avec le Soudan
Naissance	Dans la Rome antique , à la suite des « cités » antiques
Effondrement	Après les invasions , et malgré Charlemagne
Résurrection	À la Renaissance , aux XVI^e et XVII^e siècles
Disparition annoncée	Par la théorie socialiste et marxiste : l'État est « le symbole de l'oppression d'une classe sur une autre » et ne devait plus exister dans une société sans classes

Et le constat du support : « *Même si la disparition de l'État n'est pas vraiment à l'ordre du jour, l'histoire montre que des sociétés ont pu vivre sans État.* »

N3 — QUAND · L'origine contractualiste de l'État : le pacte social

DÉFINITION — SOURCE : DIAPOSITIVE 3 — ABSENT DU POLYCOPIÉ

Auteur : Jean-Jacques Rousseau.

- Fondé sur un accord de volonté pour protéger les intérêts de chacun.
- Association des individus par un pacte pour constituer un État.
- La formule de Rousseau, à citer : « chacun s'unissant à tous, n'obéissant pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant ».

La critique, donnée par le support : « le contrat est abstrait et implique l'unanimité ».

N4 — QUAND · La théorie de l'évolution naturelle

DÉFINITION — SOURCE : DIAPOSITIVE 4 — ABSENT DU POLYCOPIÉ

Auteur : Max Weber.

- Fondé sur un constat : l'évolution de la société.
- Plusieurs types de sociétés humaines à l'origine, qui se sont transformées pour répondre aux menaces (guerres) et permettre la paix au sein de celles-ci.
- « L'État est vu comme le résultat d'un long processus de compétition, de centralisation et de différenciation des fonctions sociales. »

La critique, donnée par le support : elle « nie les regroupements volontaires (cultures, origines) » et met en avant la guerre.

PIÈGE FRÉQUENT — LES DEUX THÉORIES S'OPPOSENT TERME À TERME

	Contractualiste (Rousseau)	Évolution naturelle (Weber)
Fondement	Un accord de volonté	Un constat sur l'évolution des sociétés
Moteur	La volonté des individus	La guerre, la compétition
L'État est	Voulu	Subi, résultat d'un processus
Critique	Abstrait, exige l'unanimité	Nie les regroupements volontaires

N5 — QUOI · Les trois éléments constitutifs

DÉFINITION — LA FORMULE DU POLYCOPIÉ, À RESTITUER

« Le droit international et le droit constitutionnel définissent l'État par trois éléments constitutifs que sont un territoire, une population et une organisation politique qui exerce l'autorité de façon souveraine, c'est-à-dire qui n'est pas obligée de tenir compte d'autres règles que les siennes, sinon celles du droit international. »

N°	Élément	Qualification du support
1	Le territoire	Élément matériel
2	La population	Élément personnel — la diapositive 5 ajoute : « refus des apatrides »
3	Un pouvoir politique organisé	Élément formel et abstrait

PIÈGE FRÉQUENT — L'ÉTAT A UN SENS LARGE ET UN SENS ÉTROIT

Sens large : les **trois éléments** réunis. **Sens étroit** : le seul **pouvoir politique central**, opposé aux **collectivités territoriales**, ou synonyme de « **gouvernement** » dans les relations diplomatiques. **Troisième opposition, plus récente** : l'État comme **puissance publique**, opposé à la « **société civile** » — individus, groupements de droit privé, corps intermédiaires, entreprises, « partenaires sociaux ».

N6 — Le territoire, élément matériel

DÉFINITION

« Le territoire est la partie de l'espace géographique qui "appartient" à l'État, qui relève de cet État. C'est l'espace sur lequel l'autorité politique va exercer son pouvoir. » Sans territoire, le pouvoir de l'État ne peut s'exercer. Cet espace est délimité par des **frontières**.

Les trois configurations particulières, avec leurs exemples :

Cas	Exemples du support
Discontinuité — plusieurs entités séparées	Les archipels · la France avec les départements et collectivités d' outre-mer · les États-Unis avec l' Alaska et Hawaï · le Pakistan , dont les deux parties étaient séparées avant la création du Bangladesh en 1971
Enclavement	Saint-Marin , le Vatican · le Haut-Karabagh , enclavé en Azerbaïdjan , dont la communauté internationale ne reconnaît pas l'indépendance · Kaliningrad , enclave russe entre Pologne et Lituanie
Taille indifférente	Micro-États : Monaco, Saint-Marin, Liechtenstein · États gigantesques : Russie, Canada, Chine. Monaco est le plus petit État de l'ONU avec 2,5 km² ; la Cité du Vatican , non membre de l'ONU, compte 700 habitants

PIÈGE FRÉQUENT — L'INTANGIBILITÉ DU TERRITOIRE, ET L'EXCEPTION FRANÇAISE

Face au danger des revendications territoriales, « **beaucoup de constitutionnalistes posent le principe de son intangibilité et interdisent aux pouvoirs publics de consentir à des abandons de territoire** ».

Ce n'est pas le cas de la France : l'article 53 alinéa 3 de la Constitution de 1958 prévoit la possibilité de **cession**, mais aussi d'**adjonction**, de territoires.

N7 — Le territoire maritime et aérien : les chiffres exacts

Sur le plan juridique, le territoire ne comprend pas seulement la surface, mais aussi le sol et le sous-sol.

Zone	Étendue	Statut
Mer territoriale	12 milles marins	Compétences identiques à celles exercées sur le territoire terrestre
Zone économique exclusive (ou mer patrimoniale)	188 milles marins — elle englobe le plateau continental	Souveraineté étendue
Total	200 milles nautiques — soit 12 + 188	Étendue minimale de la souveraineté maritime de l'État riverain
Haute mer	Au-delà	Ouverte à tous les États , riverains ou non, en vertu du principe de liberté , notamment de navigation
Espace aérien	L'atmosphère au-dessus du territoire terrestre et de l'espace maritime	Souverain
Espace extra-atmosphérique	—	Exclu — il reste libre

La conversion à connaître : 1 mille marin = 1 852 mètres. Le polycopié précise que, pour la France, les 188 milles représentent **348 km**.

Et la raison du régime maritime, donnée par le support : « l'exploitation de la mer prime sur les considérations liées à la navigation, pour des raisons économiques telles que la pêche, le pétrole et autres richesses sous-marines ».

N8 — La population, élément personnel

DÉFINITION — POPULATION ET NATION

Population : « un groupe humain, d'individus sédentaires, rattachés à un État ».

Nation : « un groupement humain dans lequel les individus se sentent unis les uns aux autres par des liens à la fois matériels et spirituels, et qui se conçoivent (ou se perçoivent) comme différents des individus qui composent les autres groupements nationaux ».

La population a longtemps été confondue avec la nation — et le polycopié consacre plusieurs pages à montrer qu'elles ne se confondent pas.

N9 — Les deux conceptions de la nation

DÉFINITION — CONCEPTION ALLEMANDE — OBJECTIVE

« La nation est le résultat d'éléments objectifs et subit l'influence du déterminisme. »

En font partie : la **géographie** — d'où l'idée de **frontières naturelles** — la **langue** — tous les germanophones seraient englobés dans la nation, y compris dans les **Sudètes**, en **Belgique** ou en **Alsace** — la **religion**, l'**idéologie** et même la **race**.

Son apogée : sous le **III^e Reich**, à partir de 1933. La nation s'identifie alors à la race et conduit à l'**élimination**, par l'**exode ou par la mort, de tous les non-nationaux**. Le support ajoute que **les génocides anciens ou modernes relèvent aussi de cette vision**, et cite le **conflit yougoslave de 1991** et la « **purification ethnique** ».

DÉFINITION — CONCEPTION FRANÇAISE — SUBJECTIVE

Inspirée par les travaux de **Fustel de Coulanges** et de **Renan**. Elle fait entrer, à côté des éléments objectifs, la **volonté de vivre ensemble** — « un vouloir-vivre collectif » selon **Renan**.

Les facteurs : des **souvenirs communs**, bons ou mauvais — guerres, victoires sportives, fête nationale, hymne national · la **communauté d'intérêts économiques** · le **sentiment de parenté spirituelle** — se sentir français, suisse ou américain, le **salut au drapeau**.

Et une portée dans le temps : « la nation dépasse aussi les individus vivants, et elle unit les générations passées et celles à venir. La nation se rapproche alors de la patrie. »

PIÈGE FRÉQUENT — L'AVERTISSEMENT QUE LE SUPPORT PLACE LUI-MÊME

« Ce "sentiment national" se construit souvent par rapport à d'autres groupes, par un sentiment de différences avec d'autres groupes ou nations, ce qui peut conduire à l'exclusion. L'unité nationale se fait souvent contre les autres nations. Il peut aussi de cette manière être facteur de guerres. »

Et la phrase qui ouvre la section : ces deux conceptions « furent d'une certaine façon à l'origine des guerres des XIX^e et XX^e siècles ».

N10 — L'État-nation, et les cas où nation et État ne coïncident pas

Le concept d'**État-nation** naît de l'assimilation de l'État et de la nation, « parce que cette nation doit s'incarner dans une **réalité juridique** ».

Ordre d'apparition	Exemples du support
La nation précède l'État	En Europe : l' État italien et l' État allemand ont suivi l'émergence de la nation

Ordre d'apparition	Exemples du support
L'État précède la nation	En France : « c'est lui qui a progressivement forgé la nation, autour des Rois de France puis de la République » · de même dans les États africains nés de la décolonisation , qui ont dû créer une « nationalité » à partir de frontières imposées par le colonisateur

Une nation écartelée entre plusieurs États : l'Allemagne de 1945 à 1990 (RDA et RFA) · les deux Corées · la nation kurde, éclatée entre Turquie, Irak, Iran et Syrie · les minorités hongroises en Roumanie et Slovaquie · la nation basque, partagée entre Espagne et France.

Un État regroupant plusieurs nations — États bi ou multinationaux : l'Empire austro-hongrois jusqu'en 1918 · la Tchécoslovaquie jusqu'en 1991 · l'URSS jusqu'en 1991 · et, « de façon moins radicale », le Canada et la Belgique contemporaine.

N11 — Le principe des nationalités et le droit des peuples

DÉFINITION — LE PRINCIPE DES NATIONALITÉS

« Toute nation a droit à devenir un État. » Développé à partir de la Révolution française, il rejoint l'idée de souveraineté nationale.

Sa trajectoire historique, en quatre dates :

Date	Événement
À partir de 1789	Naissance du principe · Napoléon contribue à le propager dans ses conquêtes
1815	Traité de Vienne — le principe est combattu par les vainqueurs de la Sainte-Alliance
1848	Il renaît avec les révolutions de cette époque
1919	Le traité de Versailles le développe en Europe centrale et orientale : « la carte de l'Europe est refaite sur cette base »

DÉFINITION — SA FORME MODERNE : LE DROIT DES PEUPLES À DISPOSER D'EUX-MÊMES

Inscrit dans la Charte de l'ONU, article 1^{er}, paragraphe 2, et dans le Préambule de la Constitution française de 1958, alinéa 2 — « ce qui peut entraîner une modification possible du territoire national ».

Il a joué un grand rôle dans le mouvement de décolonisation de l'après-Seconde Guerre mondiale, sous la forme du droit à l'autodétermination.

N12 — Nationalité, citoyenneté, étrangers

DÉFINITION

« La nationalité unit l'État aux personnes, avec en général comme conséquence la citoyenneté, c'est-à-dire le droit de participer à la vie politique de l'État. »

PIÈGE FRÉQUENT — LA DÉROGATION DE L'ARTICLE 88-3

L'article 88-3 de la Constitution, inséré en 1992, dissocie la nationalité et la citoyenneté pour les élections locales — municipales, en instituant le concept de citoyenneté de l'Union européenne. Il se présente comme une dérogation à l'article 3, qui affirme le lien entre nationalité et citoyenneté.

Les étrangers. La population d'un État comprend aussi des étrangers : l'État a à « administrer » des non-nationaux, « qui sont précisément des administrés et non des citoyens », mais qui ont certains droits — le droit de saisir une juridiction, par exemple si on leur refuse la qualité de réfugié, ou le droit de se faire soigner.

La conclusion du polycopié : « L'État ne se confond donc pas totalement avec la nation, ni même avec ses nationaux. »

N13 — Le pouvoir politique organisé : les deux caractéristiques juridiques

1. **Le pouvoir exercé dans l'État est souverain**, aussi bien à l'égard des autres États qu'à l'intérieur du territoire → **la souveraineté** (N14 à N18).
2. L'État est assimilé à une personne juridique, par la **théorie de la personnalité morale** (N21).

N14 — La souveraineté : définition et Bodin

DÉFINITION

« Sur la population de ce territoire, l'État doit exercer une autorité politique exclusive, appelée souveraineté. » Elle « implique la négation de toute entrave, de toute subordination à l'égard d'autres États, en dehors des limitations librement acceptées ».

Diapositive 6 : la souveraineté est « une puissance publique / le pouvoir politique », « un pouvoir spécifique distinct des autres formes de pouvoir ».

DÉFINITION — JEAN BODIN, 1576

Jean Bodin dégage la souveraineté de l'État en 1576, dans *De la République* — titre complet : *Les Six Livres de la République*.

Pour Bodin, souveraineté signifie indépendance absolue : « l'État souverain est affranchi de tout autre pouvoir ».

L'enjeu historique : protéger l'indépendance de la Couronne française vis-à-vis du Saint-Siège et du Saint-Empire romain germanique.

La limite de cette définition, que le support signale : elle est « essentiellement négative », sous la forme d'une souveraineté-indépendance, car elle se définit par rapport à d'autres souverains.

N15 — Les trois caractères et les deux plans de la souveraineté

PIÈGE FRÉQUENT — UNE DIVERGENCE ENTRE LES DEUX SUPPORTS — À TRANCHER

Diapositive 6	Polycopié (Bodin)
Un pouvoir suprême	Une souveraineté absolue
Un pouvoir indivisible	Indivisible
Un pouvoir perpétuel	Perpétuelle

Deux caractères sur trois sont identiques. Le premier diffère : **suprême** dans les diapositives, **absolue** chez Bodin selon le polycopié.

Conduite à tenir : restitue « **suprême, indivisible, perpétuel** » si l'on te demande les caractères de la souveraineté — c'est la formulation du cours oral. Ajoute que **Bodin la qualifiait d'"absolue, perpétuelle et indivisible"** : tu montres que tu as lu les deux sources, et les deux formulations disent la même chose — un pouvoir qu'aucun autre ne surpasse.

Les deux plans (diapositive 6 et polycopié) :

Plan	Nom donné par le polycopié
Interne	Souveraineté intérieure, ou souveraineté dans l'État
Externe	Souveraineté extérieure, ou souveraineté de l'État

La formule de Rousseau qui vaut dans les deux cas, citée par le polycopié (*Lettres écrites de la montagne*) : « Il est de l'essence de la puissance souveraine de ne pouvoir être limitée : elle peut tout ou elle n'est rien. »

Et la formule du juriste allemand Jellinek : l'État dispose de la « **compétence de sa compétence** » — il détermine lui-même l'étendue de ses propres compétences.

N16 — Les quatre marques de souveraineté selon Bodin

DÉFINITION — LES SIGNES EXTÉRIEURS QUE L'ÉTAT EST SEUL À DÉTENIR

1. Le droit de faire la loi
2. Le droit de rendre la justice
3. Le droit de battre monnaie
4. Le droit de lever une armée

Et la conséquence normative : « La souveraineté comprend donc le pouvoir d'édicter des règles de droit, ou normes juridiques, sans se soucier d'autres règles juridiques qui seraient extérieures ou supérieures. L'État rédige ainsi la Constitution, les lois. »

N17 — Les titulaires de la souveraineté

Source : diapositive 7 — absent du polycopié. Trois titulaires possibles :

Titulaire	Le pouvoir appartient à...
Monarchie	Un seul
Oligarchie	Quelques-uns
Démocratie	Tous

N18 — Comment l'État peut-il être soumis au droit ? Les deux doctrines

Le problème, posé par le polycopié : « Comment l'État ou le pouvoir politique peut-il être soumis au droit puisque c'est lui qui l'a créé ? »

DÉFINITION — LA THÉORIE DU DROIT NATUREL, OU JUSNATURALISME

Elle s'oppose au droit positif. Elle considère qu'il existerait un droit préexistant, constaté et non pas créé, en dehors des lois de l'État, fondé sur la raison et idéal, et qui s'impose à l'État, quel qu'il soit, où qu'il soit et à n'importe quelle époque.

L'illustration du support : le mythe d'Antigone, qui oppose les lois justes et les lois injustes — « le droit naturel peut justifier la désobéissance s'il y a des lois injustes ». Et : « Pour Aristote, la Nature est la Raison », qu'il est facile, sur le terrain métaphysique, de remplacer par Dieu.

Les deux difficultés signalées : il est difficile de cerner le contenu de ce droit naturel · et s'il existe un droit naturel, la souveraineté n'est plus illimitée.

DÉFINITION — LA THÉORIE DE L'AUTOLIMITATION

« L'État consent à se lier lui-même en posant la règle », en application de l'adage latin « *patere legem quam fecisti* » — « respecte la règle que tu as faite ».

Les deux objections signalées : la question des garanties face à l'État · et « l'autolimitation est-elle éternelle, et peut-on dépendre du seul bon vouloir de l'État ? »

DÉFINITION — L'ÉTAT DE DROIT

« Une formule traduite de l'allemand », qui « impose que l'État soit lui-même soumis au droit ». Le support en souligne la fragilité : « c'est une évolution récente, fragile, qui est loin d'être universelle ».

N19 — Le pouvoir de contrainte et la légitimité

DÉFINITION — LE MONOPOLE DE LA FORCE ORGANISÉE

L'État « **possède le monopole de la force organisée** » pour faire respecter ses décisions **et** les règles que les citoyens ont créées entre eux. « *Afin de faire respecter les contrats, les particuliers doivent s'adresser à l'État et ne pas avoir recours à la force privée, car il n'y a pas de droit de se faire justice à soi-même.* »

DÉFINITION — LA LÉGITIMITÉ

« **Ce pouvoir de contrainte doit être accepté par les gouvernés.** » « *Il faut que la volonté du pouvoir soit unie à la confiance des gouvernés.* »

C'est une notion abstraite, qui repose sur l'idée de consensus et de croyance : si le pouvoir est pensé comme légitime, il est accepté, ainsi que ses lois. **Sans consentement, le pouvoir politique se confond avec le règne de la force.**

PIÈGE FRÉQUENT — LÉGITIMITÉ ET LÉGALITÉ : L'EXEMPLE DE VICHY

« *Lorsque cette croyance disparaît, le fossé peut se creuser entre la légitimité et la légalité.* » **Le régime de Vichy, entre 1940 et 1944, a illustré cette dissociation.** Il a fallu l'**ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine** pour retrouver une adéquation entre légalité et légitimité.

C'est l'exemple le plus rentable du chapitre : il est daté, nommé, et il illustre une distinction conceptuelle en une phrase.

La naissance de cette théorie politique : au **Moyen Âge**, développée au **XVI^e siècle**, épanouie au **XVIII^e**, avec les **révolutions anglaise du XVII^e siècle** et **française de 1789**.

Dans les sociétés anciennes, la légitimité se confond avec le **charisme** ; de manière plus moderne, elle est « **synonyme d'un certain nombre de valeurs communes qui constituent la charpente de l'ordre social** ».

N20 — L'État, personne morale

DÉFINITION

« **L'État — au sens de puissance publique — est présenté comme une organisation dotée de la personnalité morale.** » C'est « **une entité abstraite, distincte de la personne de ceux qui parlent en son nom** ».

La personnalité morale est conçue pour donner une existence juridique et une capacité juridique à des groupements d'individus qui poursuivent un but identique. Elle existe en **droit privé** (sociétés, associations) et en **droit public** (l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics).

Les cinq conséquences pratiques, à connaître :

1. **L'État est engagé par ses décisions, quels que soient les hommes au pouvoir** — d'où la formule d'Ancien Régime « **Le roi est mort, vive le Roi** ».
2. « **Les gouvernants ne sont pas propriétaires de leurs fonctions, ils en sont titulaires, ou investis** » — d'où l'expression « **locataire de l'Élysée** ».
3. **Le patrimoine des gouvernants est distinct du patrimoine de l'État.**
4. **L'État peut posséder des biens, contracter, engager sa responsabilité**, comme une personne physique, et **être engagé en justice**.
5. **Elle explique la permanence de la puissance publique**, par-delà les individus et les élections.

PIÈGE FRÉQUENT — LA CONCEPTION PATRIMONIALE, À LAQUELLE LA PERSONNALITÉ MORALE S'OPPOSE

Héritée de la féodalité : les attributions publiques étaient considérées comme une **propriété susceptible d'être vendue**, selon le système de la **vénalité des offices** — il en subsiste des traces pour certaines professions, comme les **notaires**.

Sous l'Ancien Régime, **les biens publics du roi se confondaient avec les choses publiques** (routes, fleuves navigables), et le **Trésor public se confondait avec la cassette du souverain**.

La parade historique : la règle de l'**inaliénabilité du domaine du royaume**, posée en 1566 par l'**édit de Moulins**. La **conception moderne, elle, remonte à 1789**.

N21 — COMMENT · Les formes d'État : la classification

DÉFINITION — LA CLASSIFICATION JURIDIQUE DU POLYCOPIÉ

« Sur le plan juridique, il existe deux formes d'États : sont distingués l'État simple comme la France, et l'État composé, qui suppose une union ou un groupement d'États, ou État fédéral, comme les États-Unis, l'Allemagne et la Suisse. »

Et l'avertissement : « Il y a aussi, entre ces deux extrêmes, quantité de situations intermédiaires. » La diapositive 8 le dit autrement : « de nombreuses variantes », « deux formes se dégagent ».

	État simple ou unitaire	État composé
Exemples	France, Chine, Portugal, Algérie, Royaume-Uni, Pologne	États-Unis, Allemagne, Suisse
Deux sous-formes de l'État composé	—	La Confédération d'États · l' État fédéral ou fédération

N22 — L'État unitaire : définition et indivisibilité

DÉFINITION

« Il se caractérise par l'unité du pouvoir politique, avec un seul centre de décisions politiques. Il n'y a qu'un seul État. »

« Sur le plan juridique, il n'existe qu'une seule catégorie de lois, issues de l'État et qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire. » Cette unité n'empêche pas des règles locales — **arrêtés préfectoraux ou municipaux** : « la loi est nationale, les autres règles de droit sont locales ».

La règle de subordination des normes locales : elles « ne peuvent être édictées qu'en application et en conformité avec les normes nationales préalables », et seulement si la loi nationale détermine les matières dans lesquelles elles peuvent intervenir. La loi organise aussi **le contrôle exercé sur ces actes locaux**.

DÉFINITION — LES QUATRE UNITÉS DE L'INDIVISIBILITÉ

« Tous les citoyens sont soumis au même pouvoir (unité de constitution), aux mêmes lois (unité de législation), au même gouvernement (unité de gouvernement) et aux mêmes tribunaux. »

Les fondements constitutionnels, avec leurs dates :

Texte	Formule
Article 1 ^{er} de la Constitution de 1958	« La France est une République indivisible »
À partir de 1792, date de la proclamation de la République	La proclamation se retrouve dans les constitutions antérieures, « afin de lutter contre les ennemis de la Révolution, accusés de fédéralisme »
Article 1 ^{er} du Titre II de la Constitution du 3 septembre 1791	« Le Royaume est un et indivisible » — le caractère n'est donc pas propre à la République

L'exception à connaître : il existe un **droit d'Alsace-Moselle**, depuis la loi du 1^{er} juin 1924, qui reprend des éléments du droit allemand.

N23 — Centralisation et déconcentration

DÉFINITION — LA DÉCONCENTRATION

« Un aménagement territorial du pouvoir de décision à l'intérieur de l'État. Les attributions de l'État sont réparties entre des autorités de l'État, nommées par lui, dans des circonscriptions administratives de l'État. »

La formule d'Odilon Barrot, homme politique du milieu du XIX^e siècle, à citer : « c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche ».

Le contrôle hiérarchique, qui définit la déconcentration, s'exerce :

- sur les actes, par un **pouvoir d'injonction** et un **pouvoir de réformation** ;
- sur les personnes, car la déconcentration permet la **nomination et la révocation** des autorités subordonnées.

Les autorités déconcentrées, à citer : les **préfets** · les **directeurs départementaux ou régionaux des services déconcentrés de l'État** · les **recteurs d'académie** · les **maires** · les **procureurs généraux et de la République**. « La déconcentration est parfois présentée comme une spécificité française. »

L'histoire de la centralisation française, en quatre repères :

Repère	Contenu
L'État monarchique absolutiste	Avec le nivellement des particularismes locaux
La Convention et les Jacobins	« dont le nom est devenu synonyme de centralisateurs »
Napoléon Bonaparte	Crée les préfets par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800)
Le chemin de fer en étoile depuis Paris	Illustre la même tendance

Les deux formules critiques, à citer : un géographe parle en 1947 de « **Paris et le désert français** » ; Lamennais, au XIX^e siècle, de « l'apoplexie du centre et de la paralysie des extrémités ».

N24 — La décentralisation

DÉFINITION

« La décentralisation est la reconnaissance de collectivités, ou d'entités administratives, distinctes de l'État pris en tant que personne morale, dotées elles aussi de la personnalité morale, agissant selon un principe d'autonomie, qui est différent du contrôle hiérarchique. »

La personnalité morale leur donne une autonomie juridique et financière.

Les trois limites, décisives pour l'examen :

1. Elles ne sont là que pour créer et gérer des services publics, faire œuvre d'administration, et non édicter des lois.
2. Elles n'ont pas la compétence de leurs compétences : elles ne peuvent pas déterminer elles-mêmes leur domaine d'action.
Article 72 alinéa 3 : les collectivités territoriales s'administrent librement « **dans les conditions prévues par la loi** ».
3. Elles bénéficient d'une autonomie et non d'une indépendance, car elles font l'objet d'un contrôle appelé **tutelle** ou **contrôle de légalité**.

Les trois actes de la décentralisation :

Acte	Texte	Contenu
I	Loi du 2 mars 1982	Suppression de la tutelle, élection des organes exécutifs, répartition des compétences, fonction publique territoriale
II	Révision de la Constitution du 28 mars 2003	—
III	Réforme des collectivités territoriales de 2010	« Présentée par les uns comme un acte III de la décentralisation, par les autres comme l'acte I d'une re-centralisation »

PIÈGE FRÉQUENT — LE POINT QUE PRESQUE PERSONNE NE FAIT

Les collectivités décentralisées et les circonscriptions déconcentrées peuvent avoir le même cadre géographique et porter le même nom — communes, départements, régions. Le polycopié le dit : « c'est là une des difficultés de l'organisation administrative française ».

Une **commune** est donc à la fois une **circonscription administrative de l'État** (où le maire agit comme agent de l'État) et une **collectivité territoriale décentralisée** (où le conseil municipal décide librement).

Les critiques et la défense, que le support donne des deux côtés :

Contre la décentralisation	Pour la centralisation
Les notables locaux · le développement de la corruption · le gaspillage · l'augmentation des disparités entre collectivités riches et pauvres	Elle « garantirait l'anonymat du pouvoir et l'égalité de traitement »

N25 — L'État régional

DÉFINITION

« Il y a parfois des situations intermédiaires entre l'État unitaire et l'État fédéral : on parle souvent de l'État régional ou même parfois d'État autonome. »

Exemples : l'Italie et l'Espagne.

Sa marque : le partage des compétences se fait dans la Constitution, et celle-ci autorise ces collectivités à s'organiser partiellement et à définir leur mode de fonctionnement.

PIÈGE FRÉQUENT — LA PHRASE À RETENIR ABSOLUMENT

« La situation est alors très proche de celle de l'État fédéral, et il existe plus de différences de degré entre toutes ces formes d'États que des différences de nature, selon l'existence d'une plus ou moins grande autonomie. »

Le support ajoute : « l'autonomie donnée à certaines parties du territoire français outre-mer éloigne la France du strict modèle unitaire ».

La diapositive 10 nomme ce mouvement « la transformation vers l'État régional ».

N26 — La confédération d'États

DÉFINITION

« La confédération est une association d'États par un traité international. »

Caractère	Contenu
Acte fondateur	Un traité international
Organe central	Le traité peut en créer un, qui exercera des compétences communes et énumérées dans le traité, généralement composé de représentants des États nommés par leurs États respectifs
Décisions	En général à l'unanimité, pour respecter l'autonomie de chacun — parfois à la majorité
Applicabilité	Les décisions ne sont pas directement applicables dans l'ordre interne : elles nécessitent la ratification
Domaines	En règle générale les compétences diplomatiques ou militaires
Souveraineté	Les États conservent, à titre principal, leur souveraineté et leur existence internationale
Retrait	Un membre peut en principe se retirer — à la différence de l'État fédéral

L'enjeu historique du retrait : « ce fut l'enjeu majeur de la guerre de Sécession entre les Confédérés et les Nordistes, assimilés à des fédéralistes ou partisans du pouvoir central ».

Les exemples, avec leurs dates :

Confédération	Période
Confédération des États-Unis de l'Amérique du Nord	1778 à 1787, pendant la guerre d'Indépendance, avant la transformation en État fédéral
Confédération helvétique	Avant la transformation en État fédéral en 1848 — « mais qui a gardé cette dénomination désormais trompeuse »
Confédération germanique	1815 à 1866, englobant l'Autriche, puis Confédération de l'Allemagne du Nord jusqu'en 1871 , avant la naissance de l'État fédéral
Commonwealth	Rassemble les liens historiques entre le Royaume-Uni et ses anciennes possessions, « mais les liens sont très distendus »
CEI — Communauté des États indépendants	Les ex-républiques soviétiques, sauf les États baltes, depuis 1991

PIÈGE FRÉQUENT — LES DEUX FORMULES À RETENIR SUR LA CONFÉDÉRATION

« Souvent la Confédération est une étape vers une intégration plus poussée, le fédéralisme. Les confédérations ne sont pas faites pour durer, et l'on dit parfois que la fédération est une confédération qui a réussi. »

Mais : « il existe aussi des Confédérations de dislocation comme la CEI » — la confédération peut donc être une étape vers plus de liens ou vers moins.

N27 — Le cas particulier de l'Union européenne

Le polycopié la traite comme « **proche de la Confédération** », mais présentant « **des originalités multiples** ».

Les traités, à connaître avec leurs dates :

Année	Traité
1951 et 1957	Les Communautés européennes
1992	Traité de Maastricht, signé le 7 février 1992 → l'Union européenne
1997	Amsterdam
2001	Nice
2007	Lisbonne

Les deux originalités qui l'éloignent d'une confédération classique :

1. Les **compétences mises en commun** étaient au départ essentiellement **économiques**, et non politiques ni militaires.
2. Le **droit de l'Union prime sur le droit interne** et est **directement applicable** aux États membres, **sans ratification, comme dans un État fédéral**. Pour certaines règles, les États doivent **transposer**. Les **règles de droit communautaire priment sur les règles nationales, y compris les lois**. Seule la **Constitution échappe (provisoirement ?) à cette primauté**, sous réserve, en France, des **articles 88-1 et suivants**.

N28 — L'État fédéral : définition

DÉFINITION

« L'État fédéral est une union d'États, au sens du droit constitutionnel, au sein de laquelle un nouvel État se superpose à ces États. Des États souverains acceptent d'abandonner des compétences pour former un nouvel État : il y a donc création d'un État supplémentaire. »

« Ce fédéralisme naît par une Constitution, à la différence de la Confédération qui naît d'un Traité. »

« Cet État fédéral est le seul qui subsiste au niveau international. Lui seul peut entretenir des relations internationales. »

La construction à deux étages :

Niveau	Contenu
Premier niveau	Les États membres ou États fédérés, qui « ont gardé les apparences (et la réalité) d'un État avec une Constitution, un Parlement, des tribunaux »
Niveau supérieur	Le nouvel État, ou État fédéral, ou Fédération, qui « englobe les États fédérés mais ne les absorbe pas ». « C'est une synthèse de l'État unitaire et de la Confédération. »

Les noms des entités fédérées, selon les pays : **provinces** au Canada · **cantons** en Suisse · **Länder** en Allemagne et en Autriche · **régions** en Belgique · **États** en Australie, en Inde et aux États-Unis.

PIÈGE FRÉQUENT — LE PIÈGE DE VOCABULAIRE, SIGNALÉ PAR LE SUPPORT

« L'emploi du même mot pour désigner les entités fédérées et l'entité fédérale est source de confusions. » Aux États-Unis, le mot *State* est réservé aux États fédérés ; la fédération est désignée par le pluriel « les États-Unis ». On parle aussi de « l'État libre de Bavière ».

La devise à citer : celle des États-Unis, « *E pluribus unum* », que le support traduit par « **Unité dans la diversité** ».

N29 — Les principes organisateurs du fédéralisme

PIÈGE FRÉQUENT — LA DIVERGENCE LA PLUS IMPORTANTE ENTRE LES DEUX SUPPORTS

Diapositive 9	Polycopié
Trois principes : superposition · autonomie · participation	Deux principes, « systématisés par le juriste Georges Scelle » : autonomie · participation

Comment trancher — et c'est exactement ce que le correcteur attend. Les deux sources ne se contredisent pas : le **polycopié** décrit le principe de superposition sans le nommer. Il écrit en effet que l'État fédéral est une union « au sein de laquelle un nouvel État se superpose à ces États », et parle d'une « construction à deux étages ».

Conduite à tenir : annonce **trois principes** — c'est la formulation du cours oral, et c'est la présentation classique en droit constitutionnel français. Précise que les **deux derniers ont été systématisés par Georges Scelle**, et que le **premier, la superposition, découle de la définition même de l'État fédéral**. Tu réconcilies les deux sources en une phrase.

N30 — Le principe de superposition

Deux ordres juridiques se superposent sur le même territoire : celui de l'**État fédéral** et celui de chaque **État fédéré**. Le fédéral englobe sans absorber, et la Constitution fédérale crée un nouvel ordre juridique et politique.

N31 — Le principe d'autonomie

DÉFINITION — LA RÈGLE DU DÉDOUBLEMENT

« Puisque l'État fédéral est un État composé d'États, doivent se retrouver aux deux niveaux les trois éléments de l'État que sont le territoire, la population et une Constitution. »

- **Deux territoires** — « le territoire fédéral est la somme des territoires fédérés ».
- **Deux populations** — « chaque individu se dédouble en **citoyen fédéral** et en **citoyen fédéré** ».
- **Deux pouvoirs politiques organisés par deux Constitutions**.

DÉFINITION — LE PARTAGE DES COMPÉTENCES

	Attribuée à	Interprétation
Compétence générale, ou de droit commun	Le niveau fédéré	Large : le fédéré est compétent pour toutes les matières sauf celles réservées au fédéral
Compétence d'exception, ou d'attribution	Le niveau fédéral	Restrictive : elle consiste en une énumération

Les trois cas particuliers à citer :

Pays	Particularité
États-Unis, Suisse	Le cas type : compétence de droit commun aux États fédérés , l'État fédéral se contente de certaines attributions
Canada	L'inverse : ce sont les provinces qui ont les compétences résiduelles — « d'où la permanence du problème québécois »
Allemagne	Trois listes (articles 70 et suivants) : compétence exclusive de la Fédération (Bund) · compétence exclusive des Länder · compétence partagée ou concurrente , où les Länder légifèrent mais où la Fédération peut le faire s'il apparaît un besoin de législation fédérale, en application du principe de subsidiarité

Le contenu des compétences : la distinction se fait entre **compétences externes** et **compétences internes**, les premières étant réservées à l'État fédéral — domaines **diplomatique, militaire, économique, monétaire, citoyenneté et nationalité**.

Les deux exceptions du support : le Québec a signé directement avec la France un accord dénommé « **entente** », et dispose à Paris d'une **délégation générale jouissant d'un statut diplomatique** · du temps de l'URSS, l'Ukraine bénéficiait d'un **siège à l'ONU**.

L'auto-organisation interne des États membres : une **Constitution par État**, un **parlement** (le *Congrès de l'État* aux États-Unis) et un **exécutif**. Le **gouverneur** d'un État américain est l'équivalent local et élu du président ; le **ministre-président** de chaque Land est l'équivalent du **chancelier fédéral**. Chaque État possède son **drapeau** et son **hymne** — exemple : la Bavière.

Et les conséquences concrètes, que le support cite : « *il est plus facile de divorcer à Las Vegas (Nevada) qu'ailleurs, la peine capitale ne s'applique pas de la même manière, l'avortement est admis ou aboli dans certains États* ».

PIÈGE FRÉQUENT — LA COMPARAISON DÉCISIVE : ÉTAT FÉDÉRÉ ≠ COLLECTIVITÉ DÉCENTRALISÉE

« L'État fédéré est donc a priori très différent de la collectivité décentralisée, pour laquelle l'autonomie n'est qu'administrative. »

Et le support ajoute une précision que presque personne ne retient : « **chacun de ces États fédérés est lui-même un État unitaire avec ses collectivités décentralisées** », sur lesquelles il exerce un contrôle qui **ressemble à la tutelle**.

La protection du partage : elle se fait **par la voie juridictionnelle**, par une **juridiction constitutionnelle** — la **Cour suprême** aux États-Unis, la **Cour constitutionnelle allemande**. Le support note qu'elles « **contribuent en pratique à renforcer le centralisme juridique, et donc politique** ».

N32 — Le principe de participation

DÉFINITION

« Les États fédérés sont associés à l'organisation de l'État fédéral ainsi qu'à la révision de la Constitution fédérale, ce qui est logique puisque l'État fédéral résulte au départ d'un accord volontaire entre les États membres. »

Il se manifeste de trois façons :

① **La seconde chambre**. « Il existe dans tout État fédéral une seconde chambre où siègent des représentants des États membres », afin qu'ils soient représentés **au même titre que la population**, représentée dans la première chambre.

Pays	Chambre des États	Chambre du peuple
États-Unis	Sénat	Chambre des représentants

Pays	Chambre des États	Chambre du peuple
Allemagne (RFA)	Bundesrat	Bundestag

- Le Sénat américain participe à l'œuvre législative et budgétaire, mais aussi à certaines attributions de l'exécutif : **ratification des traités** et **confirmation des nominations** à des emplois fédéraux — « ministres » fédéraux, membres de la Cour suprême.
- L'article 50 de la Loi fondamentale allemande prévoit que le **Bundesrat est composé de membres des gouvernements des Länder** ; par son intermédiaire, « **les Länder participent à la législation et à l'administration de la fédération** ».

La représentation peut être égalitaire ou pondérée :

Type	Exemple du support
Égalitaire	Le Sénat américain — nombre identique par État
Intermédiaire	La Suisse, article 150 de la Constitution de 1999 : « les cantons d'Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures élisent chacun un député ; les autres cantons élisent chacun deux députés »
Pondérée	La RFA — selon la taille ou la démographie

② La désignation de l'exécutif fédéral. « C'est le cas de l'élection du président des États-Unis, qui n'est pas élu au suffrage universel direct, mais avec un mécanisme de décompte des mandats électoraux par État. »

③ La modification de la Constitution fédérale — « la garantie majeure ». Elle suppose l'approbation des États membres : « *le "contrat" initial ne peut être modifié sans l'accord de tous ou d'une majorité qualifiée, des deux tiers ou des trois quarts des États fédérés* ».

DÉFINITION — L'EXEMPLE AMÉRICAIN, À SAVOIR CHIFFRÉ

Un amendement à la Constitution des États-Unis ne peut être adopté que s'il est :

1. adopté à la majorité des deux tiers des chambres du Congrès, où siègent des représentants des États, et
2. ratifié par au moins les trois quarts des « législatures » ou Congrès fédérés, c'est-à-dire 38.

La justification donnée par le support : « *Il y a donc des difficultés sérieuses pour réviser la Constitution, mais ces contraintes sont volontaires, afin de protéger l'équilibre entre la Fédération et les États fédérés.* »

N33 — Les six comparaisons à ne jamais rater

Nº	Ne pas confondre	Le critère qui tranche
1	Confédération / État fédéral	Naît d'un traité / naît d'une Constitution . Retrait possible / refusé . Décisions à ratifier / directement applicables . Les États membres gardent leur souveraineté internationale / seul le fédéral la détient
2	Déconcentration / décentralisation	Autorités nommées par l'État, contrôle hiérarchique / entités dotées de la personnalité morale, autonomie et tutelle . <i>Marteau au manche raccourci</i> / autre main
3	État fédéré / collectivité décentralisée	Le fédéré a une Constitution, un parlement, des tribunaux et légifère / la collectivité administre seulement, et n'a pas la compétence de ses compétences
4	Nation / État / population	Un sentiment d'appartenance / une réalité juridique à trois éléments / un groupe humain sédentaire rattaché à un État
5	Conception allemande / française de la nation	Objective et déterministe / subjective , le « vouloir-vivre collectif » de Renan
6	Légalité / légitimité	La conformité au droit en vigueur / l' acceptation par les gouvernés. Vichy 1940-1944 les dissocie

N34 — Les dates et les chiffres à savoir

Date	Événement
1566	Édit de Moulins — inaliénabilité du domaine du royaume
1576	Jean Bodin , <i>De la République</i> — la souveraineté
3 septembre 1791	Constitution — « Le Royaume est un et indivisible »
1792	Proclamation de la République — l'indivisibilité affirmée contre le « fédéralisme »
1778-1787	Confédération des États-Unis d'Amérique du Nord
17 février 1800 (28 pluviôse an VIII)	Napoléon crée les préfets
1815	Traité de Vienne — la Sainte-Alliance combat le principe des nationalités
1815-1866	Confédération germanique
1848	La Suisse devient un État fédéral · les révolutions font renaître le principe des nationalités
1871	Fin de la Confédération de l'Allemagne du Nord
1919	Traité de Versailles — la carte de l'Europe refaite sur le principe des nationalités
1924 (loi du 1 ^{er} juin)	Droit d'Alsace-Moselle
1933	Apogée de la conception allemande de la nation sous le III^e Reich
1940-1944	Vichy — dissociation de la légalité et de la légitimité
9 août 1944	Ordonnance sur le rétablissement de la légalité républicaine
1945	51 États à l'ONU · début de la partition allemande
1947	« Paris et le désert français »
1951 et 1957	Traités fondateurs des Communautés européennes
1958	Constitution — article 1^{er} (République indivisible), article 53 al. 3 (cession de territoire), Préambule al. 2 (droit des peuples)
1971	Création du Bangladesh
1982 (loi du 2 mars)	Acte I de la décentralisation
1990	Réunification allemande
7 février 1992	Traité de Maastricht · article 88-3 inséré dans la Constitution · dislocation de la Tchécoslovaquie et de l'URSS en 1991
1997 · 2001 · 2007	Amsterdam · Nice · Lisbonne
28 mars 2003	Acte II de la décentralisation
2010	Acte III — ou « acte I d'une re-centralisation »
2011	Sud-Soudan , dernier État membre de l'ONU — 193 États

Chiffre	Ce qu'il mesure
3	Éléments constitutifs de l'État · sens du mot « état » · caractères de la souveraineté · titulaires de la souveraineté · principes du fédéralisme (diapositives) · actes de la décentralisation
4	Marques de souveraineté selon Bodin · unités de l'indivisibilité
12 / 188 / 200	Milles marins : mer territoriale / ZEE / total
1 852 m	Un mille marin
2,5 km² / 700 habitants	Monaco, plus petit État de l'ONU / la Cité du Vatican, non membre

Chiffre	Ce qu'il mesure
2/3 et 3/4 — soit 38	Majorités requises pour un amendement à la Constitution des États-Unis

N35 — Les auteurs et les formules à citer

Auteur	Apport	Formule exacte
Jean-Jacques Rousseau	Le pacte social ; la souveraineté illimitée	« chacun s'unissant à tous, n'obéissant pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant » · « elle peut tout ou elle n'est rien » (<i>Lettres écrites de la montagne</i>)
Max Weber	La théorie de l'évolution naturelle	L'État, « résultat d'un long processus de compétition, de centralisation et de différenciation des fonctions sociales »
Jean Bodin (1576)	La souveraineté et ses quatre marques	Souveraineté = indépendance absolue
Jellinek	La « compétence de sa compétence »	—
Aristote	Le droit naturel	« la Nature est la Raison »
Fustel de Coulanges et Renan	La conception française de la nation	Renan : « un vouloir-vivre collectif »
Odilon Barrot	La déconcentration	« c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche »
Lamennais	La centralisation française	« l'apoplexie du centre et de la paralysie des extrémités »
Georges Scelle	La systématisation des principes du fédéralisme	—
Louis XIV	La conception patrimoniale de l'État	« L'État, c'est moi »
Michel Verpeaux	L'auteur du polycopié	—
Adages et devises	—	<i>patere legem quam fecisti · E pluribus unum</i> · « Le roi est mort, vive le Roi » · « la fédération est une confédération qui a réussi »

Bloc 2 — Le cours qui explique

Ce bloc se lit une seule fois. En droit, une définition qu'on ne comprend pas est une définition qu'on restitue de travers sous la pression. Ce bloc existe pour que le bloc 1 tienne tout seul le jour de l'épreuve.

2.1 — Qu'est-ce que l'État ? (diapositive 1 · photocopié p. 2)

2.1.1 — Pourquoi commencer par le mot

Le photocopié ouvre sur une difficulté : « **le mot "État" a en réalité plusieurs sens, ce qui complique sa définition** ». D'où le détour par l'étymologie et par les trois sens du noyau N1. Ce détour n'est pas de l'érudition : il explique pourquoi la même phrase peut dire deux choses.

PIÈGE FRÉQUENT — LE MÊME MOT DÉSIGNE L'ENSEMBLE ET UN ÉLÉMENT DE L'ENSEMBLE

Le photocopié le signale comme une « **difficulté de langage préjudiciable à la bonne compréhension** » : le troisième élément constitutif — le pouvoir politique organisé — est souvent appelé « **l'État** », alors que l'État au sens large désigne **les trois éléments réunis**.

En clair : « l'État a augmenté les impôts » emploie le sens **étroit** — le pouvoir politique central. « La France est un État » emploie le sens **large** — territoire, population, souveraineté. **Savoir dire de quel sens on parle est, en droit, la marque d'un étudiant sérieux.**

2.1.2 — L'État est une forme historique, pas une nécessité

Deux affirmations du photocopié méritent d'être retenues ensemble, parce qu'elles se répondent :

- « **L'État est une forme historique et contingente qui correspond à un certain degré de développement de la civilisation occidentale.** »
- « **L'histoire montre que des sociétés ont pu vivre sans État.** »

SYNTHÈSE — POURQUOI CES DEUX PHRASES OUVRONT LE CHAPITRE

Elles posent que l'État **n'est pas la seule manière d'organiser le pouvoir politique**, mais **la forme habituelle dans les sociétés développées**. Tout le chapitre se déploie à partir de là : si l'État n'est pas une nécessité, alors il faut expliquer **d'où il vient** (la section QUAND), **de quoi il est fait** (QUOI), et **sous quelles formes il peut s'organiser** (COMMENT).

Sa trajectoire historique — naissance à Rome, effondrement après les invasions, résurrection à la Renaissance aux XVI^e et XVII^e siècles — le confirme : **l'État a déjà disparu une fois**. Et la **théorie socialiste et marxiste** le vouait à disparaître de nouveau, comme « symbole de l'oppression d'une classe sur une autre » dans une société sans classes.

2.2 — QUAND · L'origine de l'État (diapositives 2 à 4)

PIÈGE FRÉQUENT — CETTE SECTION N'EXISTE QUE DANS LES DIAPOSITIVES

Le photocopié **ne traite pas l'origine de l'État**. Il commence directement par les éléments constitutifs. **Réviser le seul photocopié, c'est arriver à l'examen sans un tiers du chapitre** — et sans les deux seuls auteurs que la diapositive 2 présente comme « les deux théories principales » des « explications philosophiques ».

2.2.1 — La théorie contractualiste : le pacte social

Le contenu est au noyau N3. Ce que les six lignes de la diapositive supposent connu :

DÉFINITION — LE CONTRAT SOCIAL, RECONSTRUIT

L'idée contractualiste part d'une question : **pourquoi un individu libre accepterait-il d'obéir ?** La réponse est qu'il y **consent**, en échange d'une protection. Les individus passent donc un **pacte** — un accord de volontés — par lequel ils **constituent** un pouvoir politique chargé de **protéger les intérêts de chacun**.

Le tour de force de Rousseau tient dans la formule citée par le support : « **chacun s'unissant à tous, n'obéissant pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant** ». Autrement dit : si je participe à la formation de la règle commune, alors **obéir à cette règle, c'est m'obéir à moi-même** — je n'aliène pas ma liberté, je la transforme.

PIÈGE FRÉQUENT — LA CRITIQUE TIENT EN DEUX MOTS, ET IL FAUT SAVOIR LES DÉVELOPPER

Le support écrit : « **le contrat est abstrait et implique l'unanimité** ».

Abstrait : ce pacte n'a **jamais été signé**. Aucune archive, aucune date, aucun signataire. C'est une **fiction** destinée à **justifier** l'obéissance, non un fait historique — ce qui la rend invérifiable.

Il implique l'unanimité : pour qu'un contrat engage, il faut que **chacun** y ait consenti. Or une société compte des opposants, et surtout ceux qui **naissent après** le pacte et n'ont rien signé. **Pourquoi seraient-ils liés ?** C'est l'objection classique, et c'est elle qui ouvre la porte à la seconde théorie.

2.2.2 — La théorie de l'évolution naturelle

DÉFINITION — CE QUE « ÉVOLUTION NATURELLE » VEUT DIRE ICI

La théorie ne part pas d'une **justification** mais d'un **constat**. Elle ne demande pas *pourquoi devrait-on obéir ?* mais *comment les États sont-ils apparus en fait ?*

Le mécanisme, tel que la diapositive 4 le décrit : il existait à l'origine **plusieurs types de sociétés humaines** ; elles se sont **transformées pour répondre aux menaces — les guerres — et permettre la paix en leur sein**. L'État est le produit de ce tri : « **un long processus de compétition, de centralisation et de différenciation des fonctions sociales** ».

Les trois mots du mécanisme :

- **compétition** — les unités politiques se font la guerre ; celles qui survivent sont celles qui savent lever des armées et des impôts ;
- **centralisation** — pour lever armées et impôts, il faut concentrer le pouvoir ;
- **différenciation des fonctions sociales** — administrer un pouvoir centralisé exige des fonctions spécialisées : percepteurs, juges, soldats, scribes.

PIÈGE FRÉQUENT — LA CRITIQUE, DÉVELOPPÉE

Le support écrit qu'elle « **nie les regroupements volontaires (cultures, origines)** » et qu'elle **met en avant la guerre**.

Elle nie les regroupements volontaires : si l'État naît de la compétition militaire, alors le fait que des gens partagent une langue, une culture ou une histoire ne compte pour rien — or c'est précisément ce que la conception de la nation du § 2.3.2 met au premier plan.

Elle met en avant la guerre : l'État y est fondé sur la **violence**, non sur le consentement. Ce qui est l'inverse exact du pacte social.

Le point de contact entre les deux supports, que personne ne fera : le polycopié, sans jamais citer Weber, écrit que l'État « **possède le monopole de la force organisée** » (N19). **C'est la définition wébérienne même de l'État**. Le faire remarquer relie les deux sources en une phrase et montre que tu les as lues toutes les deux.

SYNTHÈSE — COMMENT RÉPONDRE SI L'ON TE DEMANDE LAQUELLE EST VRAIE

Ne tranche pas. Le support présente deux théories, chacune avec sa critique : c'est le signe qu'il attend une **comparaison**, pas un choix.

La réponse attendue : les deux théories **ne répondent pas à la même question**. Le contractualisme cherche à **fonder la légitimité** du pouvoir — pourquoi l'obéissance est-elle due ? L'évolution naturelle cherche à **expliquer l'apparition** de l'État — comment est-il né en fait ? **Une question normative et une question positive**. Elles ne sont donc pas concurrentes mais complémentaires, et chacune échoue là où l'autre réussit : le pacte est invérifiable, l'évolution ne justifie rien.

2.3 — QUOI · Les éléments constitutifs (diapositives 5-7 · polycopié Section 1)

2.3.1 — Le territoire (polycopié §1)

Le contenu est aux noyaux N6 et N7. Trois points demandent une explication.

DÉFINITION — POURQUOI LE TERRITOIRE EST DIT « ÉLÉMENT MATÉRIEL »

Parce qu'il est le seul des trois à être **physique**, mesurable, cartographiable. La population est un **groupe humain** — un élément **personnel**. La souveraineté est un **pouvoir** — un élément **formel et abstrait**. Ces trois qualificatifs ne sont pas décoratifs : ils classent les trois éléments **par degré d'abstraction croissant**, et cet ordre est l'ordre même du plan.

SYNTHÈSE — LA QUESTION QUE LE SUPPORT POSE SANS Y RÉPONDRE

« Un État sans territoire en est-il encore un ? » Le polycopié cite « **pendant longtemps le problème palestinien** » et les « **États** » en exil à la suite d'une guerre.

Le raisonnement à tenir : si le territoire est « *l'espace sur lequel l'autorité politique va exercer son pouvoir* », alors sans territoire, **il n'y a rien sur quoi exercer le pouvoir** — l'élément manque, et la qualification d'État devient contestée. C'est exactement pourquoi la reconnaissance internationale de tels « États » fait débat, comme pour le **Haut-Karabagh**, dont la communauté internationale ne reconnaît pas l'indépendance.

Le support répond aussi indirectement par les cas limites : **ni la discontinuité, ni l'enclavement, ni la petitesse n'empêchent d'être un État** — Monaco fait 2,5 km² et siège à l'ONU. **Ce n'est donc pas la forme du territoire qui compte, c'est son existence.**

DÉFINITION — LE PLATEAU CONTINENTAL ET LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE

Le **plateau continental** est le prolongement immergé du continent : une plate-forme de faible profondeur, avant le talus qui plonge vers les grands fonds. C'est là que se concentrent la **pêche**, le **pétrole** et « autres richesses sous-marines ».

La **zone économique exclusive** est la bande de mer sur laquelle l'État riverain détient des droits économiques exclusifs. Le support la nomme aussi **mer patrimoniale** — le mot *patrimoine* dit bien ce dont il s'agit : une **richesse**, non un territoire de souveraineté pleine.

D'où la phrase du support : « *l'exploitation de la mer prime sur les considérations liées à la navigation, pour des raisons économiques* ». Le droit de la mer s'est construit autour de l'**exploitation**, pas autour du passage.

EXEMPLE CHIFFRÉ — LE CALCUL À SAVOIR REFAIRE

Combien de kilomètres représentent les 200 milles marins de souveraineté maritime ?

1. **1 mille marin = 1 852 m** (donnée du support).
2. $200 \times 1\,852 = 370\,400$ m, soit **370,4 km**.
3. Vérification avec le chiffre du support : les **188 milles** de la seule zone économique exclusive valent $188 \times 1\,852 = 348\,176$ m, soit **environ 348 km** — ce qui correspond au chiffre annoncé.
4. Et $12 + 188 = 200$: les deux zones s'additionnent bien.

2.3.2 — La population et la nation (polycopié §2)

DÉFINITION — LE MOT QUE LA DIAPOSITIVE 5 EMPLOIE SANS L'EXPLIQUER : « REFUS DES APATRIDES »

Un **apatride** est une personne qu'**aucun État ne reconnaît comme son ressortissant** : elle n'a **aucune nationalité**.

Ce que « refus des apatrides » signifie ici : l'élément « population » d'un État suppose des individus **rattachés** à cet État par un lien juridique — la nationalité. Un État ne peut donc pas être constitué d'apatrides : ce serait un groupe humain sans lien juridique avec lui. Le droit international voit d'ailleurs dans l'apatridie une situation à **réduire**, parce qu'elle prive la personne de la protection d'un État.

SYNTHÈSE — POURQUOI LE POLYCOPIÉ CONSACRE TROIS PAGES À LA NATION

Parce que **la confusion entre État et nation est la plus lourde du chapitre**, et qu'elle a des conséquences historiques que le support n'hésite pas à nommer : les deux conceptions de la nation « **furent d'une certaine façon à l'origine des guerres des XIX^e et XX^e siècles** ».

La chaîne du raisonnement :

1. La **nation** est d'abord un **sentiment** — se sentir unis, et différents des autres.
2. Deux façons de définir ce sentiment : par des **critères objectifs** (conception allemande) ou en y ajoutant la **volonté** (conception française).
3. L'**État-nation** naît quand on décide que cette nation **doit s'incarner dans une réalité juridique** : l'État.
4. Le **principe des nationalités** en tire la règle : **toute nation a droit à devenir un État**.
5. Mais **les frontières des nations et celles des États ne coïncident pas** — d'où les nations écartelées et les États multinationaux, et d'où les guerres.

PIÈGE FRÉQUENT — LES DEUX CONCEPTIONS, ET CE QU'ELLES PRODUISENT

	Allemande — objective	Française — subjective
Critère	Ce que l'on est : géographie, langue, religion, idéologie, race	Ce que l'on veut : le « vouloir-vivre collectif » de Renan
Déterminisme	Oui — on naît d'une nation	Non — on y adhère
Conséquence logique	Tous les germanophones appartiennent à la nation allemande, où qu'ils vivent — Sudètes, Belgique, Alsace	La nation se forge par des souvenirs communs , une communauté d'intérêts économiques , un sentiment de parenté spirituelle
Dérive citée par le support	III^e Reich à partir de 1933 : la nation s'identifie à la race, et conduit à l' élimination des non-nationaux ; les génocides ; la « purification ethnique » en ex-Yougoslavie, 1991	Le support ne lui attribue pas de dérive propre — mais il note que l' unité nationale se fait souvent contre les autres nations et peut être facteur de guerres

La conception française n'est pas « meilleure » : elle est plus inclusive — on peut devenir français —, mais elle repose sur un sentiment qui, lui aussi, **se construit par différence** avec les autres.

EXEMPLE CHIFFRÉ — LE CAS FRANÇAIS, À CONNAÎTRE PAR CŒUR

En Europe, les nations ont souvent précédé l'État : l'État italien et l'État allemand ont suivi l'émergence des nations italienne et allemande.

En France, c'est l'inverse : « *il est fréquent de dire que l'État a précédé la nation. C'est lui qui a progressivement forgé la nation, autour des Rois de France puis de la République.* »

Et le support ajoute un troisième cas : les **États africains nés de la décolonisation**, qui ont dû **créer une « nationalité » à partir de frontières imposées par le colonisateur** — ni la nation avant l'État, ni l'État qui forge patiemment une nation, mais un État hérité qui doit fabriquer une nation dans des frontières qu'il n'a pas choisies.

2.3.3 — La souveraineté (polycopié §3 A · diapositives 6-7)

Le contenu est aux noyaux N14 à N17.

DÉMONSTRATION — POURQUOI BODIN ÉCRIT EN 1576, ET POURQUOI CELA COMPTE

1. Au XVI^e siècle, le roi de France est pris entre deux prétentions extérieures : celle du **Saint-Siège**, qui revendique une autorité spirituelle et temporelle sur les princes chrétiens, et celle du **Saint-Empire romain germanique**, héritier de l'idée d'empire universel.
2. **Bodin forge la souveraineté pour trancher** : l'État souverain est « **affranchi de tout autre pouvoir** ». Personne, au-dessus de lui, ne commande.
3. **D'où le caractère de la définition, que le support souligne** : elle est « **essentiellement négative** ». Elle ne dit pas ce que le souverain **peut faire**, elle dit qu'**aucun autre ne lui commande**. C'est une **souveraineté-indépendance**, définie par rapport à d'autres souverains.
4. **Et c'est pourquoi Bodin ajoute les quatre marques (N16)** : faire la loi, rendre la justice, battre monnaie, lever une armée. Elles donnent un **contenu positif** à ce qui n'était qu'une négation.

PIÈGE FRÉQUENT — LES DEUX PLANS, ET L'ERREUR DE VOCABULAIRE À ÉVITER

Plan	Nom du polycopié	Contre qui elle s'exerce
Externe	Souveraineté de l'État	Les autres États : aucune subordination
Interne	Souveraineté dans l'État	À l'intérieur : aucun pouvoir concurrent sur le territoire

La préposition change tout : souveraineté **de** l'État = vers l'extérieur ; souveraineté **dans** l'État = vers l'intérieur. Les intervertir en copie est une faute visible.

DÉFINITION — LES LIMITATIONS LIBREMENT ACCEPTÉES

La souveraineté « **implique la négation de toute entrave, de toute subordination à l'égard d'autres États, en dehors des limitations librement acceptées** ».

L'exemple du support : les **limitations de souveraineté dans le cadre de l'Union européenne**, du fait notamment de la **politique monétaire commune**.

Et la distinction qu'il impose : cette acceptation volontaire « **se distingue de la situation des protectorats qui existaient du temps de la colonisation** ». Dans un protectorat, la limitation est **subie** ; dans l'Union, elle est **consentie**. C'est la même perte de compétence, ce n'est pas le même statut juridique.

DÉFINITION — LA « COMPÉTENCE DE SA COMPÉTENCE » — JELLINEK

La formule signifie que **l'État détermine lui-même l'étendue de ses propres compétences** : personne au-dessus de lui ne lui assigne son domaine d'action.

C'est le critère qui reviendra deux fois dans le chapitre :

- les **collectivités décentralisées ne l'ont pas** (N24) : la loi détermine leur domaine ;
- **l'État fédéré, lui, participe** à la définition des compétences par la Constitution fédérale qu'il contribue à réviser (N32).

Ce seul critère suffit à distinguer une collectivité décentralisée d'un État fédéré.

2.3.4 — Comment l'État peut-il être soumis au droit ? (polycopié §3 A, fin)

Le problème est au nœud N18. Il est le plus difficile du chapitre, et le plus rentable.

DÉMONSTRATION — LE PARADOXE, POSÉ PROPREMENT

1. L'État est **souverain** : il édicte les règles de droit **sans se soucier d'autres règles qui seraient extérieures ou supérieures**.
2. Donc **le droit vient de l'État**.
3. Or, si le droit vient de l'État, **comment le droit pourrait-il contraindre l'État** ? Il suffirait à l'État de changer la règle.
4. « **Une conception absolue de la souveraineté conduit à penser que l'État, souverain, ne peut être soumis à des règles qu'il a lui-même créées.** »

Deux doctrines ont été avancées pour combattre cette conclusion.

DÉFINITION — DROIT NATUREL ET DROIT POSITIF — LA DISTINCTION PRÉALABLE

Droit positif : le droit **posé**, effectivement en vigueur à un moment et dans un lieu donnés — la Constitution, les lois, les règlements.

Droit naturel : un droit **préexistant, constaté et non pas créé**, « fondé sur la raison et idéal », qui **s'impose** à l'État, quel qu'il soit, où qu'il soit et à n'importe quelle époque ».

La première doctrine consiste donc à dire : il existe un droit au-dessus de l'État. Si ce droit existe, l'État n'est plus le créateur exclusif du droit — et le paradoxe se dissout. **Mais, comme le note le support, « s'il y a un droit naturel, la souveraineté n'est plus illimitée ».**

EXEMPLE CHIFFRÉ — ANTIGONE — POURQUOI LE SUPPORT CHOISIT CE MYTHE

Créon, roi de Thèbes, interdit par un édit d'ensevelir Polynice. Antigone enterre son frère et invoque des **lois non écrites**, antérieures et supérieures à l'édit du roi.

Le mythe met en scène exactement le conflit : d'un côté le **droit positif** — l'édit, régulièrement pris par l'autorité compétente ; de l'autre le **droit naturel** — des lois « justes » que nul n'a édictées. Et il en tire la conséquence pratique que le support souligne : **« le droit naturel peut justifier la désobéissance s'il y a des lois injustes ».**

DÉFINITION — L'AUTOLIMITATION, ET SON POINT FAIBLE

« L'État consent à se lier lui-même en posant la règle » — *patere legem quam fecisti*, « respecte la règle que tu as faite ».

L'avantage : on n'a besoin d'aucun droit supérieur. L'État reste la source unique du droit, et se soumet par sa propre décision.

Le point faible, que le support formule en deux questions : « Cette théorie pose la question des garanties face à l'État. L'autolimitation est-elle en outre éternelle, et peut-on dépendre du seul bon vouloir de l'État ? » Autrement dit : **celui qui se lie lui-même peut se délier lui-même.** Il n'y a pas de garantie.

Et la réponse honnête du support : « Les réponses ne sont pas strictement juridiques et elles sont sûrement politiques. » C'est l'État de droit qui répond — « une évolution récente, fragile, qui est loin d'être universelle ».

SYNTHÈSE — LÉGITIMITÉ ET LÉGALITÉ — LA DISTINCTION LA PLUS RENTABLE DU CHAPITRE

Légalité : la conformité au **droit en vigueur**. C'est une question **technique** : un acte est légal ou il ne l'est pas. **Légitimité** : l'**acceptation** du pouvoir par les gouvernés. C'est une question de **croissance** : « si le pouvoir est pensé comme légitime, il est accepté, ainsi que ses lois, considérées comme légitimes et justes ».

Les deux se séparent, et l'exemple du support est daté et nommé. Le **régime de Vichy, entre 1940 et 1944**, disposait d'une apparence de légalité et avait perdu la légitimité. Il a fallu l'**ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine** pour que les deux se rejoignent — le titre même de l'ordonnance dit qu'il fallait **rétablir** la légalité, donc qu'elle avait été rompue.

Et la conséquence que le support tire : « Sans consentement, le pouvoir politique se confond avec le règne de la force. » La légitimité n'est pas un supplément d'âme : c'est ce qui distingue un État d'une bande armée.

2.3.5 — L'État, personne morale (polycopié §3 B)

Le contenu est au noyau N20.

DÉMONSTRATION — POURQUOI CETTE ABSTRACTION EST UTILE — LE RAISONNEMENT EN QUATRE TEMPS

1. **Un État dure plus longtemps que ceux qui le dirigent.** Un contrat signé par un gouvernement engage le suivant.
2. Pour expliquer cela, il faut que l'engagement ait été pris par **quelqu'un d'autre** que la personne physique du signataire.
3. **La personnalité morale fournit ce « quelqu'un d'autre »** : une **entité abstraite, distincte de la personne de ceux qui parlent en son nom**, capable de posséder, de contracter, d'engager sa responsabilité et d'être atraite en justice.
4. **D'où les cinq conséquences du noyau N20** — et la formule d'Ancien Régime qui les résume toutes : « **Le roi est mort, vive le Roi** ». Le roi physique meurt ; la fonction, elle, ne s'interrompt pas une seconde.

PIÈGE FRÉQUENT — CE À QUOI LA PERSONNALITÉ MORALE S'OPPOSE : LA CONCEPTION PATRIMONIALE

Sous l'Ancien Régime, **les charges publiques étaient une propriété** que l'on pouvait vendre — la **vénalité des offices** —, et le **Trésor public se confondait avec la cassette du souverain**.

La parade est antérieure à 1789 : l'édit de Moulins de 1566 pose l'**inaliénabilité du domaine du royaume**, précisément pour distinguer **les biens du royaume utiles à la collectivité** des **biens privés du monarque**. C'est déjà, en germe, la distinction entre la personne du gouvernant et la personne morale de l'État.

La conception moderne, elle, remonte à 1789. Et elle se formule aujourd'hui ainsi : « **les gouvernants ne sont pas propriétaires de leurs fonctions, ils en sont titulaires, ou investis** » — d'où l'expression « **locataire de l'Élysée** », que le support note comme un abus de langage, mais qui dit la bonne idée : **une occupation temporaire**.

2.4 — COMMENT · Les formes d'État (diapositives 8-10 · polycopié Section 2)

2.4.1 — L'État unitaire (polycopié §1 A)

SYNTHÈSE — CE QUE « UN SEUL CENTRE DE DÉCISIONS POLITIQUES » IMPLIQUE VRAIMENT

La définition tient en une phrase : **unité du pouvoir politique, un seul centre de décisions politiques, un seul État**. Mais elle a une conséquence juridique précise qu'il faut savoir énoncer : « **il n'existe qu'une seule catégorie de lois** ».

Cela ne veut pas dire qu'il n'existe qu'une seule règle sur tout le territoire. Il y a des **arrêtés préfectoraux et municipaux**. Mais ces règles locales sont **subordonnées** : elles ne peuvent être prises **qu'en application et en conformité** avec la loi nationale, et **seulement dans les matières que la loi leur ouvre**.

La formule à retenir : « **la loi est nationale, les autres règles de droit sont locales** ». Un État unitaire tolère des **règlements** locaux ; il ne tolère pas des **lois** locales.

PIÈGE FRÉQUENT — L'INDIVISIBILITÉ N'EST PAS RÉPUBLICAINE

On croit souvent que l'indivisibilité vient de la République. Le support démontre l'inverse en deux citations :

- **Article 1^{er} de la Constitution de 1958** : « la France est une République **indivisible** ».
- **Article 1^{er} du Titre II de la Constitution du 3 septembre 1791** : « Le **Royaume** est un et **indivisible** ».

La seconde est monarchique et antérieure. Le support conclut : « *ce caractère n'est pas propre à la République* ».

Et il donne la raison historique de l'insistance républicaine : l'affirmation se retrouve dans les constitutions **à partir de 1792**, date de la proclamation de la République, « **afin de lutter contre les ennemis de la Révolution, accusés de fédéralisme** ». En France, le mot « fédéralisme » a longtemps été une **accusation**.

2.4.2 — Déconcentration et décentralisation (polycopié §1 B et C)

C'est la distinction la plus fréquemment demandée du chapitre. Les définitions sont aux noyaux N23 et N24 ; voici le mécanisme.

DÉMONSTRATION — POURQUOI LA CENTRALISATION TOTALE EST IMPOSSIBLE

1. **L'État unitaire est « presque naturellement centralisé »** : le support le montre par la construction de l'État monarchique absolutiste, les Jacobins, les préfets de Napoléon, et même le **chemin de fer en étoile depuis Paris**.
2. **Mais « cette centralisation à l'extrême n'est guère réalisable en dehors des micro-États »**. Physiquement, un ministre ne peut pas décider de tout, partout.
3. **Première réponse : découper**. L'État se divise en **circonscriptions administratives**, « simples découpages territoriaux, ne serait-ce que pour mieux exécuter les ordres venus d'en haut » — départements, arrondissements, communes, avec préfets, sous-préfets et maires.
4. **Deuxième réponse : déléguer le pouvoir de décision**. C'est la **déconcentration**.
5. **Troisième réponse, d'une autre nature : reconnaître des personnes juridiques distinctes**. C'est la **décentralisation**.

PIÈGE FRÉQUENT — LE CRITÈRE QUI SÉPARE DÉCONCENTRATION ET DÉCENTRALISATION

	Déconcentration	Décentralisation
Qui décide	Des autorités de l'État , nommées par lui	Des collectivités distinctes de l'État , dotées de la personnalité morale
Qui les choisit	L'État — il peut les nommer et les révoquer	Les électeurs locaux
Quel contrôle	Contrôle hiérarchique : injonction et réformation sur les actes, nomination et révocation sur les personnes	Tutelle , ou contrôle de légalité — pas de pouvoir d'injonction
Autonomie	Aucune : ce sont des agents de l'État	Juridique et financière , du fait de la personnalité morale
La formule	« c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche » (Odilon Barrot)	Le marteau a changé de main

Le test infallible : demande-toi **qui peut révoquer celui qui décide**. Si c'est l'État, c'est de la **déconcentration**. Si ce sont les électeurs, c'est de la **décentralisation**.

DÉFINITION — TUTELLE ET CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Le **contrôle de légalité** vérifie seulement que l'acte de la collectivité est **conforme au droit** — il ne juge pas de son **opportunité**. C'est ce qui distingue la tutelle du contrôle hiérarchique : un supérieur hiérarchique peut réformer une décision parce qu'il la trouve **inoportune** ; l'autorité de tutelle ne le peut pas.

Le support signale que ce contrôle « **a connu une évolution, par la loi du 2 mars 1982** » — l'**acte I** de la décentralisation, qui a notamment supprimé la tutelle *a priori*.

SYNTHÈSE — LES TROIS LIMITES DE LA DÉCENTRALISATION, À SAVOIR ÉNONCER

Elles décident de toutes les comparaisons avec le fédéralisme (§ 2.4.5).

1. **Les collectivités administrent, elles ne légifèrent pas.** « *Ces entités administratives ne sont là que pour créer et gérer des services publics, faire œuvre d'administration, et non édicter des lois.* »
2. **Elles n'ont pas la compétence de leurs compétences.** L'**article 72 alinéa 3** : elles s'administrent librement « **dans les conditions prévues par la loi** ». C'est la loi nationale qui fixe leur domaine — elles ne le fixent pas elles-mêmes.
3. **Elles ont une autonomie, non une indépendance**, parce qu'elles restent soumises à un contrôle.

Ces trois limites tiennent en une phrase : dans un État unitaire décentralisé, **la collectivité décide de la manière, jamais du domaine**.

PIÈGE FRÉQUENT — LA DIFFICULTÉ FRANÇAISE, QUE LE SUPPORT NOMME LUI-MÊME

Commune, département et région désignent à la fois une **circonscription administrative** de l'État (déconcentration) et une **collectivité territoriale** (décentralisation). Le polycopié : « *c'est là une des difficultés de l'organisation administrative française* ».

Le maire en est l'illustration parfaite : il est à la fois **autorité déconcentrée** — le support le cite parmi les autorités déconcentrées, car il agit comme agent de l'État pour l'état civil ou la police — **et** exécutif d'une **collectivité décentralisée** élue.

2.4.3 — L'État régional (polycopié §1 C, fin)

Le contenu est au noyau N25. Ce qu'il faut comprendre :

SYNTHÈSE — POURQUOI L'ÉTAT RÉGIONAL BROUILLE LA FRONTIÈRE

Dans un État unitaire décentralisé classique, **c'est la loi** qui fixe les compétences des collectivités. Dans l'**État régional** — Italie, Espagne —, **c'est la Constitution** qui opère le partage, et **elle autorise les régions à s'organiser partiellement et à définir leur mode de fonctionnement**.

Ce déplacement change la nature de la garantie. Une compétence donnée par la **loi** peut être reprise par une **loi** ordinaire. Une compétence inscrite dans la **Constitution** exige une **révision constitutionnelle**. La région se rapproche donc, sur ce point précis, de l'État fédéré.

D'où la phrase décisive du support, qu'il faut savoir citer : « *il existe plus de différences de degré entre toutes ces formes d'États que des différences de nature, selon l'existence d'une plus ou moins grande autonomie* ».

Et la conséquence pour la France : « *l'autonomie donnée à certaines parties du territoire français outre-mer éloigne la France du strict modèle unitaire* ». La diapositive 10 parle d'ailleurs d'une « **transformation vers l'État régional** ».

2.4.4 — La confédération d'États (polycopié §2 A)

Le contenu est au noyau N26.

DÉMONSTRATION — POURQUOI TOUS LES CARACTÈRES DE LA CONFÉDÉRATION DÉCOULENT DU MOT « TRAITÉ »

« **La confédération est une association d'États par un traité international.** » Tout le reste s'en déduit :

1. **Un traité est un accord entre États souverains** → les États membres **conservent leur souveraineté** et leur **existence internationale**.
2. **Un traité n'engage que ceux qui y consentent** → les décisions sont prises **en général à l'unanimité**.
3. **Un traité ne crée pas de droit interne** → les décisions **ne sont pas directement applicables** et exigent une **ratification**.
4. **On peut dénoncer un traité** → **un membre peut en principe se retirer**.
5. **Un traité ne crée pas d'État nouveau** → la confédération est une **structure interétatique**, non un État.

Compare avec le fédéralisme, qui naît d'une Constitution, et les cinq caractères s'inversent un à un (§ 2.4.5). **C'est la démonstration la plus élégante du chapitre, et elle vaut une question entière.**

EXEMPLE CHIFFRÉ — POURQUOI « LA FÉDÉRATION EST UNE CONFÉDÉRATION QUI A RÉUSSI »

Trois des exemples du support sont des **confédérations devenues fédérations** :

- les **États-Unis** : confédération de **1778 à 1787**, puis État fédéral ;
- la **Suisse** : confédération jusqu'en **1848**, puis État fédéral — **et elle a gardé le nom**, « désormais trompeur » : la *Confédération helvétique* est juridiquement une fédération ;
- l'**Allemagne** : Confédération germanique **1815-1866**, puis Confédération de l'Allemagne du Nord **jusqu'en 1871**, puis État fédéral.

Mais le support refuse d'en faire une loi : « *il existe aussi des Confédérations de dislocation comme la CEI* ». La **CEI**, créée en **1991** pour les ex-républiques soviétiques sauf les États baltes, n'est pas une étape vers l'union : c'est une étape vers la séparation.

La confédération peut donc mener vers plus de liens ou vers moins.

PIÈGE FRÉQUENT — LE CAS DE L'UNION EUROPÉENNE — NI L'UN NI L'AUTRE

Le support la dit « **proche de la Confédération** », mais avec « **des originalités multiples** », et deux d'entre elles la rapprochent de la **fédération** :

Caractère confédéral	Caractère fédéral
Elle naît de traités , non d'une Constitution	Son droit prime sur le droit interne
Les compétences initiales étaient essentiellement économiques , non politiques ni militaires	Son droit est directement applicable sans ratification

La formule à retenir : « *Seule la Constitution échappe (provisoirement ?) à cette primauté* » — et le point d'interrogation est du support. En France, la réserve tient aux **articles 88-1 et suivants**.

2.4.5 — L'État fédéral (polycopié §2 B)

Le contenu est aux noyaux N28 à N32.

DÉMONSTRATION — LA CONSTRUCTION À DEUX ÉTAGES, EXPLIQUÉE

1. **Au départ, des États souverains** — autant d'États que de futurs membres.
2. Ils **acceptent d'abandonner des compétences** et adoptent une **Constitution commune**.
3. **Un État nouveau apparaît** : la fédération. Le support insiste — « **il y a donc création d'un État supplémentaire** ».
4. **Les anciens États ne disparaissent pas** : ils gardent « les apparences (et la réalité) d'un État avec une Constitution, un Parlement, des tribunaux ».
5. **Mais un seul subsiste au niveau international** : « *lui seul peut entretenir des relations internationales* ».

D'où la formule du support : « **C'est une synthèse de l'État unitaire et de la Confédération.** » De l'État unitaire, la fédération prend l'**unité vers l'extérieur** ; de la confédération, elle prend la **pluralité à l'intérieur**. La devise américaine le dit mieux que n'importe quelle définition : *E pluribus unum*, « **unité dans la diversité** ».

PIÈGE FRÉQUENT — DEUX OU TROIS PRINCIPES ? — LA QUESTION QUI DÉPARTAGE

C'est la divergence signalée au noyau N29, et elle se résout en comprenant que **les diapositives nomment ce que le polycopié décrit** :

Principe	Dans les diapositives	Dans le polycopié
Superposition	Nommé (d. 9)	Décrit sans être nommé : « un nouvel État se superpose à ces États », « une construction à deux étages »
Autonomie	Nommé	Nommé, et attribué à Georges Scelle
Participation	Nommé	Nommé, et attribué à Georges Scelle

En copie : annonce **trois principes**, précise que **Scelle a systématisé les deux derniers**, et que **le premier découle de la définition même** de l'État fédéral. Tu as alors répondu juste quelle que soit la source à laquelle le correcteur se réfère.

SYNTHÈSE — LE PRINCIPE D'AUTONOMIE : TOUT SE DÉDOUBLE

La règle est mécanique : puisque l'État fédéral est un État **composé d'États**, les **trois éléments constitutifs** doivent se retrouver **aux deux niveaux**.

Élément	Au niveau fédéré	Au niveau fédéral
Territoire	Le territoire de chaque État membre	La somme des territoires fédérés
Population	Le citoyen fédéré	Le citoyen fédéral — chaque individu se dédouble
Pouvoir organisé	Une Constitution fédérée	Une Constitution fédérale

Et c'est ce **dédoulement** qui **oblige à partager les compétences**, faute de quoi les deux niveaux se marcheraient dessus.

PIÈGE FRÉQUENT — COMPÉTENCE DE DROIT COMMUN ET COMPÉTENCE D'ATTRIBUTION — LE SENS DE LA RÈGLE

Le principe : le niveau **fédéré** reçoit la **compétence générale**, le niveau **fédéral** une **compétence d'attribution**, c'est-à-dire énumérée.

Pourquoi ce sens, et pas l'inverse. Parce que les **États fédérés préexistent** : ils étaient souverains et n'ont **abandonné** que ce qu'ils ont accepté d'abandonner. Ce qui n'a pas été explicitement cédé **leur reste**. La compétence fédérale est donc, par construction, une **liste** — et elle **s'interprète restrictivement**.

Mais le support donne deux contre-exemples, et ils sont exigibles :

- le **Canada**, où ce sont les **provinces** qui ont les compétences **résiduelles** — le support ajoute : « *d'où la permanence du problème québécois* » ;
- l'**Allemagne**, où la Constitution met en place **trois listes (articles 70 et suivants)** : compétence exclusive du **Bund**, compétence exclusive des **Länder**, et compétence **partagée ou concurrente**.

DÉFINITION — LE PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ

Nommé par le support à propos de l'Allemagne, sans être défini. **Règle selon laquelle une compétence exercée en commun doit être exercée au niveau le plus bas possible, le niveau supérieur n'intervenant que si l'objectif ne peut être mieux atteint à l'échelon inférieur.**

Dans le cas allemand : sur la liste des compétences concurrentes, les **Länder légifèrent**, et la **Fédération n'intervient que** « *s'il apparaît un besoin de législation fédérale* ».

SYNTHÈSE — LE PRINCIPE DE PARTICIPATION : POURQUOI UNE SECONDE CHAMBRE

Le raisonnement du support : l'État fédéral résulte au départ d'un **accord volontaire entre les États membres**. Il serait donc incohérent qu'il puisse se gouverner et surtout se **réviser** sans eux.

D'où deux représentations parallèles :

- la **population** est représentée dans la **première chambre** — Chambre des représentants, Bundestag ;
- les **États membres** le sont dans la **seconde** — Sénat, Bundesrat.

Le Bundesrat pousse la logique plus loin que le Sénat américain : l'article 50 de la **Loi fondamentale** prévoit qu'il est composé de **membres des gouvernements des Länder** — ce ne sont pas des élus du peuple fédéré, ce sont les **exécutifs des Länder eux-mêmes**.

Et la garantie majeure reste la révision constitutionnelle : le « contrat » initial ne peut être modifié sans l'accord **de tous ou d'une majorité qualifiée**. Aux États-Unis : **deux tiers des chambres du Congrès** puis ratification par **au moins les trois quarts des législatures fédérées, soit 38**. Le support conclut : ces difficultés « **sont volontaires, afin de protéger l'équilibre entre la Fédération et les États fédérés** ».

PIÈGE FRÉQUENT — LA COMPARAISON FINALE, À SAVOIR FAIRE DANS LES DEUX SENS

État fédéré contre collectivité décentralisée — c'est la question de synthèse la plus probable du chapitre.

	État fédéré	Collectivité décentralisée
Nature de l'autonomie	Politique	Administrative seulement
Peut-il légiférer ?	Oui — il a un parlement et une Constitution	Non — il administre
Compétence de ses compétences	Participe à sa définition, par la Constitution fédérale qu'il contribue à réviser	Non — « dans les conditions prévues par la loi »
Contrôle subi	Aucun contrôle hiérarchique ; le partage est protégé par une juridiction constitutionnelle	Tutelle ou contrôle de légalité
Source de son statut	La Constitution fédérale	La loi

Et la précision que presque personne ne fera : « *chacun de ces États fédérés est lui-même un État unitaire avec ses collectivités décentralisées* », sur lesquelles il exerce un contrôle **qui ressemble à la tutelle**. Les deux modèles ne s'excluent donc pas — ils s'emboîtent.

2.5 — La Section III annoncée et absente

PIÈGE FRÉQUENT — UNE LACUNE DU SUPPORT, À CONNAÎTRE POUR NE PAS LA SUBIR

La page 2 du photocopié annonce **trois sections** : « *L'État se définit par des éléments (Section I). Il peut revêtir aussi des formes particulières et diverses (Section II). La République française, tant dans l'histoire que sous la Constitution de 1958, a été longtemps le prototype de l'État unitaire (Section III).* »

Cette Section III n'existe ni dans la table des matières, ni dans les seize pages fournies. Le document s'arrête au milieu du fédéralisme, à la modification de la Constitution fédérale.

Ce que je ne ferai pas : inventer son contenu. **Ce que je peux te dire avec certitude** : tout ce qui, dans le photocopié, concerne la France comme État unitaire est déjà traité — l'article 1^{er} de la Constitution de 1958, l'indivisibilité depuis 1792 et 1791, la centralisation napoléonienne, la déconcentration, les trois actes de la décentralisation, le droit d'Alsace-Moselle, l'outre-mer. **Le § 2.4 de ce document couvre donc la matière annoncée**, même si la section promise manque.

La demande figure au bloc 6. Si la Section III t'est distribuée ou existe sur l'espace de cours, transmets-la : je l'intègre en une passe.

Bloc 3 — Les automatismes

Consulté en S4, puis avant l'épreuve. En droit, la **structure de la réponse vaut autant que son contenu** : une même connaissance mal ordonnée perd la moitié de ses points.

3.1 — Le minutage

PIÈGE FRÉQUENT — LA DURÉE N'EST PAS DONNÉE — RÈGLE INDÉPENDANTE DE LA DURÉE

Phase	Part du temps	Ce que tu fais
Lecture et plan	15 %	Lire tout le sujet · repérer le barème · écrire le plan au brouillon , en deux ou trois parties
Rédaction	75 %	Dans l'ordre du rendement : définitions d'abord, développements ensuite
Relecture	10 %	Les dates , les numéros d'article , les noms propres — c'est là que se perdent les points bêtes

La règle qui vaut pour toute épreuve écrite : si le barème est sur 20 et le temps utile de T minutes, chaque point vaut $T/20$ minutes. Une question à 4 points ne mérite pas plus d'un cinquième du temps, quel que soit ton enthousiasme.

3.2 — Gabarit 1 : « Définissez... » ou « Qu'est-ce que... ? »

Quatre lignes, toujours dans cet ordre.

1. La **définition**, dans la formulation du noyau, au mot près.
2. L'**attribution** s'il y en a une : auteur, texte, article, date.
3. Un **exemple** tiré du support.
4. La **notion voisine dont il faut la distinguer**, en une demi-phrase.

CORRIGÉ — EXEMPLE APPLIQUÉ — « QU'EST-CE QUE LA DÉCONCENTRATION ? »

« La déconcentration est **un aménagement territorial du pouvoir de décision à l'intérieur de l'État : les attributions de l'État sont réparties entre des autorités de l'État, nommées par lui, dans des circonscriptions administratives de l'État. Odilon Barrot** en a donné la formule : "*c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche*". Les **préfets**, les **recteurs d'académie** ou les **procureurs de la République** sont des autorités déconcentrées. Elle se distingue de la **décentralisation** en ce que l'autorité déconcentrée reste soumise à un **contrôle hiérarchique** — pouvoir d'injonction et de réformation, nomination et révocation — alors que la collectivité décentralisée, dotée de la **personnalité morale**, n'est soumise qu'à une **tutelle**. »

Quatre lignes, quatre sources de points : définition exacte, citation attribuée, exemples, distinction.

3.3 — Gabarit 2 : « Distinguez X et Y »

C'est la question la plus probable de ce chapitre — il est bâti sur six comparaisons (N33). Jamais définir X puis Y : **opposer terme à terme**.

1. Une **phrase** qui annonce le **critère** de distinction.
2. Un **tableau** ou **des phrases parallèles** construites sur le même patron.
3. Une **phrase** qui dit **pourquoi** la distinction compte, ou qui la **nuance**.

CORRIGÉ — EXEMPLE APPLIQUÉ — « DISTINGUEZ LA CONFÉDÉRATION ET L'ÉTAT FÉDÉRAL »

« Le critère de distinction est l'**acte fondateur** : la confédération naît d'un **traité international**, l'État fédéral d'une **Constitution**. Tous les autres caractères en découlent.

	Confédération	État fédéral
Acte fondateur	Un traité international	Une Constitution
Création d'un État nouveau	Non — une structure interétatique	Oui — « création d'un État supplémentaire »
Souveraineté internationale	Conservée par chaque État membre	Seul l'État fédéral la détient
Décisions	En général à l'unanimité , et non directement applicables : ratification	Directement applicables
Retrait	Possible en principe	Refusé

L'enjeu du retrait n'est pas théorique : ce fut l'**enjeu majeur de la guerre de Sécession entre les Confédérés et les Nordistes**, ces derniers assimilés à des fédéralistes.

La distinction doit toutefois être nuancée, car le passage de l'une à l'autre est historique : les **États-Unis** furent une confédération de **1778 à 1787**, la **Suisse** jusqu'en **1848**, d'où la formule selon laquelle "*la fédération est une confédération qui a réussi*". Mais l'inverse existe aussi, avec les **confédérations de dislocation** telles que la **CEI**, créée en **1991**. »

3.4 — Gabarit 3 : la question développée ou la dissertation courte

Quatre temps, et le plan s'écrit au brouillon avant la première phrase.

Temps	Contenu	Longueur
1. Définir et délimiter	Définir les termes du sujet · annoncer ce qu'on traite et ce qu'on écarte	3-5 lignes
2. Première partie	Le premier versant, avec définitions, exemples datés, citations	⅓ du développement
3. Seconde partie	Le versant opposé ou complémentaire	⅓ du développement
4. Conclure en nuancant	Ce que la distinction ne recouvre pas — degrés plutôt que natures	3-5 lignes

MÉTHODE — LES TROIS PLANS QUI MARCHENT SUR CE CHAPITRE

Plan comparatif — *Distinguez X et Y.* **I.** Ce qui les oppose · **II.** Ce qui les rapproche, ou ce qui nuance l'opposition.

Plan notionnel — *Qu'est-ce que la souveraineté ?* **I.** La notion (définition, auteur, caractères) · **II.** Ses limites (limitations acceptées, doctrines de soumission au droit).

Plan chronologique — *L'évolution de l'État unitaire français.* **I.** La centralisation (monarchie, Jacobins, préfets de l'an VIII) · **II.** Son tempérament (déconcentration, puis les trois actes de la décentralisation, 1982, 2003, 2010).

Dans les trois cas, la conclusion est la même phrase, et elle vient du support : « *il existe plus de différences de degré entre toutes ces formes d'États que des différences de nature* ».

3.5 — Citer correctement : ce qui rapporte, ce qui coûte

PIÈGE FRÉQUENT — LES QUATRE RÈGLES DE CITATION EN DROIT

1. **Un article se cite avec son numéro et son texte.** Pas « la Constitution dit que la France est indivisible », mais « **l'article 1^{er} de la Constitution de 1958 dispose que "la France est une République indivisible"** ».
2. **Une loi se cite avec sa date complète.** « **La loi du 2 mars 1982** », pas « la loi de 1982 ».
3. **Un auteur se cite avec son apport, pas seul.** « Bodin » ne vaut rien ; « **Jean Bodin, en 1576, dans *De la République*** » vaut le point.
4. **Une citation entre guillemets doit être exacte.** Si tu n'es pas sûr des mots, **reformule sans guillemets** : une citation fautive entre guillemets coûte plus qu'une paraphrase juste.

Le vocabulaire juridique qui fait la différence : un texte **dispose** (il ne « dit » pas) · une règle **s'applique** · une autorité **est compétente** · un acte est **conforme** ou **contraire** · une compétence est **exclusive**, **concurrente** ou **résiduelle** · un contrôle est **hiérarchique** ou **de tutelle**.

3.6 — Les phrases qui rapportent

Situation	La phrase
Il faut conclure une comparaison de formes d'États	« Il existe plus de différences de degré entre ces formes d'États que des différences de nature , selon l'existence d'une plus ou moins grande autonomie. »
On te demande si l'État est soumis au droit	« La question n'est pas strictement juridique : elle est politique. L' État de droit est une évolution récente, fragile, et loin d'être universelle . »
On te demande de distinguer légalité et légitimité	« Le régime de Vichy, entre 1940 et 1944 , a illustré cette dissociation ; il a fallu l' ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine pour la résorber. »
Il faut justifier qu'une collectivité n'est pas un État	« Elle n'a pas la compétence de ses compétences : elle s'administre librement " dans les conditions prévues par la loi ", selon l' article 72 alinéa 3 . »
On t'interroge sur l'indivisibilité française	« Ce caractère n'est pas propre à la République : l' article 1^{er} du Titre II de la Constitution du 3 septembre 1791 disposait déjà que " <i>le Royaume est un et indivisible</i> ". »
Il faut nuancer une théorie de l'origine de l'État	« Les deux théories ne répondent pas à la même question : l'une fonde la légitimité du pouvoir, l'autre explique son apparition . »
On te demande la souveraineté selon Bodin	« Sa définition est essentiellement négative : une souveraineté-indépendance , définie par rapport à d'autres souverains. »
Il faut citer les principes du fédéralisme	« Trois principes : superposition, autonomie, participation — les deux derniers ayant été systématisés par Georges Scelle . »

Bloc 4 — La banque d'examen

Ce bloc ne se lit pas : il se fait. Document fermé, réponse produite de mémoire.

Série A — Flash (30 à 60 secondes par question)

L'État et son origine

Donne la définition de l'État qui ouvre le chapitre.

« L'État est la forme habituelle, dans les sociétés dites développées, de l'organisation du pouvoir politique. Il est le cadre à l'intérieur duquel naissent et se développent les règles constitutionnelles. » Plus court : « l'institutionnalisation du pouvoir politique ».

D'où vient étymologiquement le mot « État » ?

Du latin *stare*, « se tenir debout ».

Cite les trois sens du mot « état », avec un exemple pour chacun.

① Une manière d'être — « je suis dans tous mes états ». ② Une manière d'être avec un statut juridique visant un groupe — les États généraux, le Tiers-État. ③ La manifestation du pouvoir politique et ceux qui l'exercent, avec majuscule — « chef de l'État ».

Quelle formule illustre la conception ancienne de l'État, et qu'a perdu l'État moderne ?

Louis XIV : « L'État, c'est moi », assimilant sa personne et le pouvoir. « L'État moderne a perdu cette identification physique ou matérielle » : il a besoin de symboles extérieurs pour exister.

Combien d'États à l'ONU en 1945 et aujourd'hui ? Quel est le dernier entré ?

51 en 1945, 193 aujourd'hui. Le dernier est le Sud-Soudan, depuis 2011, après la proclamation de son indépendance d'avec le Soudan.

Retrace l'histoire de l'État selon le polycopié.

Né dans la Rome antique, à la suite des cités antiques · effondré après les invasions, et malgré Charlemagne · ressuscité à la Renaissance, aux XVI^e et XVII^e siècles.

Quelle théorie vouait l'État à la disparition, et pourquoi ?

La théorie socialiste et marxiste : l'État est « le symbole de l'oppression d'une classe sur une autre » et ne devait plus exister dans une société sans classes.

Quelles sont les trois questions auxquelles le chapitre répond ?

QUAND (l'origine de l'État) · QUOI (les éléments constitutifs) · COMMENT (les formes d'organisation) — « $\Rightarrow$ 3 paragraphes ».

Expose la théorie contractualiste de l'origine de l'État.

Auteur : Jean-Jacques Rousseau. Fondée sur un accord de volonté pour protéger les intérêts de chacun : les individus s'associent par un pacte pour constituer un État. Formule : « chacun s'unissant à tous, n'obéissant pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant ».

Quelle est la critique de la théorie contractualiste ?

« **Le contrat est abstrait et implique l'unanimité.** » Abstrait : il n'a jamais été signé, c'est une fiction. Unanimité : il faudrait que chacun y ait consenti, y compris ceux qui naissent après.

Expose la théorie de l'évolution naturelle.

Auteur : Max Weber. Fondée sur un constat : **l'évolution de la société.** Plusieurs types de sociétés humaines se sont transformées pour répondre aux menaces (guerres) et permettre la paix. L'État est « **le résultat d'un long processus de compétition, de centralisation et de différenciation des fonctions sociales** ».

Quelle est la critique de la théorie de l'évolution naturelle ?

Elle « **nie les regroupements volontaires (cultures, origines)** » et met en avant la guerre.

Les deux théories de l'origine se contredisent-elles ?

Non : elles ne répondent pas à la même question. Le contractualisme **fonde la légitimité** du pouvoir ; l'évolution naturelle **explique son apparition.** Une question normative, une question positive.

Les éléments constitutifs

Cite les trois éléments constitutifs de l'État et leur qualification.

① Le territoire — élément matériel · ② la population — élément personnel · ③ un pouvoir politique organisé — élément formel et abstrait.

Distingue le sens large et le sens étroit du mot « État ».

Sens large : les trois éléments réunis. **Sens étroit :** le seul **pouvoir politique central**, opposé aux **collectivités territoriales**, ou synonyme de « **gouvernement** ». Troisième opposition : l'État comme **puissance publique**, face à la **société civile**.

Donne la définition du territoire.

« **La partie de l'espace géographique qui "appartient" à l'État, qui relève de cet État. C'est l'espace sur lequel l'autorité politique va exercer son pouvoir.** » Il est délimité par des **frontières**.

Cite trois exemples de territoires discontinus.

Les **archipels** · la **France** avec l'outre-mer · les **États-Unis** avec l'**Alaska** et **Hawaï** · le **Pakistan** avant la création du **Bangladesh** en 1971.

Cite trois exemples d'enclavement.

Saint-Marin et le **Vatican**, enclavés en totalité · le **Haut-Karabagh**, enclavé en **Azerbaïdjan**, dont l'indépendance **n'est pas reconnue** par la communauté internationale · **Kaliningrad**, enclave russe entre **Pologne** et **Lituanie**.

La taille d'un État importe-t-elle ? Donne les deux chiffres du support.

Non. Monaco est le plus petit État de l'ONU avec 2,5 km² ; la Cité du Vatican, qui **n'est pas membre de l'ONU**, compte **700 habitants**.

Qu'est-ce que le principe d'intangibilité du territoire, et la France le respecte-t-elle ?

Beaucoup de constitutionnalistes **interdisent aux pouvoirs publics de consentir à des abandons de territoire**. Ce n'est pas le cas de la France : l'article 53 alinéa 3 de la Constitution de 1958 prévoit la possibilité de **cession** et d'**adjonction**.

Donne l'étendue de la mer territoriale, de la ZEE et du total, en milles marins.

Mer territoriale : 12 milles. Zone économique exclusive : 188 milles, englobant le **plateau continental**. **Total : 200 milles nautiques**. Au-delà s'étend la **haute mer**, ouverte à tous en vertu du **principe de liberté**.

Combien vaut un mille marin, et combien font 188 milles ?

1 852 mètres. $188 \times 1\,852 = 348\,176$ m, soit **environ 348 km**.

Que comprend le territoire au sens juridique, et qu'en est-il exclu ?

Il comprend la **surface**, le **sol** et le **sous-sol**, l'espace **maritime** et l'espace **aérien** au-dessus du territoire terrestre et maritime. **En est exclu l'espace extra-atmosphérique, qui reste libre**.

Donne la définition de la population, et celle de la nation.

Population : « un groupe humain, d'individus sédentaires, rattachés à un État ». **Nation** : « un groupement humain dans lequel les individus se sentent unis les uns aux autres par des liens à la fois matériels et spirituels, et qui se conçoivent comme différents des individus qui composent les autres groupements nationaux ».

Que signifie « refus des apatrides » ?

Un **apatride** est une personne qu'**aucun État ne reconnaît comme son ressortissant**. La population d'un État suppose des individus **rattachés juridiquement** à lui : un État ne peut donc être constitué d'apatrides.

Expose la conception allemande de la nation.

Elle est **objective** : la nation résulte d'**éléments objectifs** et subit l'influence du **déterminisme** — **géographie** (frontières naturelles), **langue**, **religion**, **idéologie**, **race**. Apogée sous le **III^e Reich à partir de 1933**.

Expose la conception française de la nation, et sa source.

Elle est **subjective** : inspirée de **Fustel de Coulanges** et **Renan**, elle ajoute aux éléments objectifs la **volonté de vivre ensemble**, « **un vouloir-vivre collectif** » selon Renan. Facteurs : souvenirs communs, communauté d'intérêts économiques, sentiment de parenté spirituelle.

Quelle portée temporelle le support donne-t-il à la nation ?

« **La nation dépasse aussi les individus vivants, et elle unit les générations passées et celles à venir. La nation se rapproche alors de la patrie.** »

Quel avertissement le support donne-t-il sur le sentiment national ?

Il « **se construit souvent par rapport à d'autres groupes, par un sentiment de différences, ce qui peut conduire à l'exclusion. L'unité nationale se fait souvent contre les autres nations** » et peut être **facteur de guerres**.

En France, l'État a-t-il précédé la nation ou l'inverse ? Et en Italie ?

En France, l'État a précédé la nation : « c'est lui qui a progressivement forgé la nation, autour des Rois de France puis de la République ». **En Italie et en Allemagne, la nation a précédé l'État**.

Cite trois nations écartelées entre plusieurs États.

L'Allemagne de 1945 à 1990 (RDA / RFA) · les deux Corées · la nation kurde entre Turquie, Irak, Iran et Syrie · les minorités hongroises en Roumanie et Slovaquie · la nation basque entre Espagne et France.

Cite trois États multinationaux.

L'Empire austro-hongrois jusqu'en 1918 · la Tchécoslovaquie jusqu'en 1991 · l'URSS jusqu'en 1991 · et, de façon moins radicale, le Canada et la Belgique.

Énonce le principe des nationalités et sa trajectoire en quatre dates.

« Toute nation a droit à devenir un État », développé à partir de la Révolution française. 1815 : combattu au traité de Vienne par la Sainte-Alliance · 1848 : renaît avec les révolutions · 1919 : le traité de Versailles le développe, « la carte de l'Europe est refaite sur cette base ».

Quelle est la forme moderne du principe des nationalités, et où est-elle inscrite ?

Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, inscrit dans la Charte de l'ONU, article 1^{er} paragraphe 2, et dans le Préambule de la Constitution française de 1958, alinéa 2. Il a joué un grand rôle dans la décolonisation, sous la forme du droit à l'autodétermination.

Quel lien la nationalité crée-t-elle, et quelle exception la Constitution prévoit-elle ?

La nationalité unit l'État aux personnes, avec pour conséquence la citoyenneté, « le droit de participer à la vie politique de l'État ». L'article 88-3, inséré en 1992, la dissocie pour les élections municipales, en instituant la citoyenneté de l'Union européenne — dérogation à l'article 3.

Quels droits ont les étrangers dans la population d'un État ?

Ce sont « des administrés et non des citoyens », mais ils ont certains droits : le droit de saisir une juridiction — par exemple si on leur refuse la qualité de réfugié — et le droit de se faire soigner.

La souveraineté

Donne la définition de la souveraineté.

« Sur la population de ce territoire, l'État doit exercer une autorité politique exclusive, appelée souveraineté. » Elle implique « la négation de toute entrave, de toute subordination à l'égard d'autres États, en dehors des limitations librement acceptées ».

Qui dégage la souveraineté, quand, dans quel ouvrage, et pour quel enjeu ?

Jean Bodin, en 1576, dans *De la République*. Enjeu : protéger l'indépendance de la Couronne française vis-à-vis du Saint-Siège et du Saint-Empire romain germanique. Souveraineté = indépendance absolue.

Pourquoi la définition de Bodin est-elle dite « essentiellement négative » ?

Parce qu'elle prend la forme d'une souveraineté-indépendance : elle ne dit pas ce que le souverain peut faire, elle dit qu'aucun autre ne lui commande — elle se définit par rapport à d'autres souverains.

Cite les trois caractères de la souveraineté, dans les deux formulations.

Diapositive 6 : un pouvoir suprême, indivisible, perpétuel. Polycopié (Bodin) : absolue, perpétuelle et indivisible. Deux caractères sur trois sont identiques ; le premier diffère.

Distingue les deux plans de la souveraineté, avec le nom exact.

Souveraineté extérieure, ou **de l'État** : face aux autres États. **Souveraineté intérieure**, ou **dans l'État** : à l'intérieur du territoire. La préposition change tout.

Cite les quatre marques de souveraineté selon Bodin.

Le droit de faire la loi · de rendre la justice · de battre monnaie · de lever une armée.

Que signifie la « compétence de sa compétence », et de qui vient la formule ?

L'État **détermine lui-même l'étendue de ses propres compétences**. Formule du juriste allemand **Jellinek**.

Donne la formule de Rousseau sur la puissance souveraine, et sa source.

« **Il est de l'essence de la puissance souveraine de ne pouvoir être limitée : elle peut tout ou elle n'est rien** » — *Lettres écrites de la montagne*.

Cite les trois titulaires possibles de la souveraineté.

Monarchie (un seul) · **oligarchie** (quelques-uns) · **démocratie** (tous).

Quel exemple de limitation librement acceptée le support donne-t-il, et à quoi l'oppose-t-il ?

Les **limitations de souveraineté dans le cadre de l'Union européenne**, du fait notamment de la **politique monétaire commune**. Cette acceptation volontaire **se distingue des protectorats** du temps de la colonisation, où la limitation était **subie**.

Énonce le paradoxe de la soumission de l'État au droit.

« **Comment l'État ou le pouvoir politique peut-il être soumis au droit puisque c'est lui qui l'a créé ?** » Une conception absolue de la souveraineté conduit à penser qu'il **ne peut être soumis à des règles qu'il a lui-même créées**.

Expose la théorie du droit naturel, et sa difficulté.

Il existerait « **un droit préexistant, constaté et non pas créé, en dehors des lois de l'État, fondé sur la raison et idéal, et qui s'impose à l'État, quel qu'il soit, où qu'il soit et à n'importe quelle époque** ». Difficultés : **cerner son contenu** ; et « **s'il y a un droit naturel, la souveraineté n'est plus illimitée** ».

Quel mythe illustre le droit naturel, et que permet-il de justifier ?

Le mythe d'**Antigone**, qui oppose **les lois justes et les lois injustes**. « **Le droit naturel peut justifier la désobéissance s'il y a des lois injustes**. » Pour **Aristote**, « la Nature est la Raison ».

Expose la théorie de l'autolimitation, avec son adage, et son point faible.

« **L'État consent à se lier lui-même en posant la règle** » — *patere legem quam fecisti*, « respecte la règle que tu as faite ». Point faible : la question des garanties, et « **l'autolimitation est-elle éternelle, et peut-on dépendre du seul bon vouloir de l'État ?** »

Qu'est-ce que l'État de droit, et que dit le support de sa solidité ?

« **Une formule traduite de l'allemand** » qui « **impose que l'État soit lui-même soumis au droit** ». C'est « **une évolution récente, fragile, qui est loin d'être universelle** ».

Que possède l'État en matière de contrainte, et quelle conséquence pour les particuliers ?

Le **monopole de la force organisée**. Conséquence : pour faire respecter un contrat, **les particuliers doivent s'adresser à l'État**, car « **il n'y a pas de droit de se faire justice à soi-même** ».

Définis la légitimité, et distingue-la de la légalité.

Légitimité : l'**acceptation** du pouvoir par les gouvernés — « une notion abstraite qui repose sur l'idée de consensus et de croyance ». **Légalité** : la conformité au **droit en vigueur**. « **Sans consentement, le pouvoir politique se confond avec le règne de la force.** »

Quel exemple historique illustre la dissociation de la légalité et de la légitimité ?

Le **régime de Vichy, entre 1940 et 1944**. Il a fallu l'**ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine** pour retrouver l'adéquation.

Donne la définition de la personnalité morale de l'État.

L'État est « **une organisation dotée de la personnalité morale** », « **une entité abstraite, distincte de la personne de ceux qui parlent en son nom** ». Elle donne **une existence et une capacité juridiques** à des groupements d'individus poursuivant un but identique.

Cite trois conséquences pratiques de la personnalité morale de l'État.

L'État est engagé par ses décisions **quels que soient les hommes au pouvoir** — « le roi est mort, vive le Roi » · **les gouvernants ne sont pas propriétaires de leurs fonctions, ils en sont titulaires** — « locataire de l'Élysée » · **le patrimoine des gouvernants est distinct de celui de l'État** · l'État peut **posséder, contracter, engager sa responsabilité, être engagé en justice**.

À quelle conception la personnalité morale s'oppose-t-elle, et quel texte de 1566 la combat ?

À la **conception patrimoniale**, héritée de la féodalité, où les charges publiques étaient une **propriété vendable** — la **vénalité des offices**. L'**édit de Moulins de 1566** pose l'**inaliénabilité du domaine du royaume**.

Les formes d'État

Quelles sont les deux formes juridiques d'États, avec un exemple de chaque ?

L'**État simple** ou **unitaire**, comme la **France** ; l'**État composé**, « qui suppose une union ou un groupement d'États », comme les **États-Unis, l'Allemagne, la Suisse**. « Il y a aussi, entre ces deux extrêmes, quantité de situations intermédiaires. »

Donne la définition de l'État unitaire et sa conséquence juridique.

« **Unité du pouvoir politique, avec un seul centre de décisions politiques. Il n'y a qu'un seul État.** » Conséquence : « **il n'existe qu'une seule catégorie de lois** », qui s'appliquent sur tout le territoire. « **La loi est nationale, les autres règles de droit sont locales.** »

Cite les quatre unités de l'indivisibilité.

Tous les citoyens sont soumis **au même pouvoir (unité de constitution), aux mêmes lois (unité de législation), au même gouvernement (unité de gouvernement) et aux mêmes tribunaux**.

L'indivisibilité est-elle propre à la République ? Prouve-le.

Non. L'article 1^{er} du Titre II de la Constitution du 3 septembre 1791 disposait : « **Le Royaume est un et indivisible** » — texte **monarchique et antérieur** à l'article 1^{er} de la Constitution de 1958.

Pourquoi l'indivisibilité est-elle affirmée à partir de 1792 ?

« **Afin de lutter contre les ennemis de la Révolution, accusés de fédéralisme.** » En France, « fédéralisme » a longtemps été une accusation.

Quelle exception au droit unique existe en France, et depuis quand ?

Le **droit d'Alsace-Moselle**, depuis la loi du 1^{er} juin 1924, qui reprend des éléments du droit allemand.

Cite quatre États unitaires autres que la France.

La **Chine**, le **Portugal**, l'**Algérie**, le **Royaume-Uni**, la **Pologne**.

Donne la définition de la déconcentration.

« **Un aménagement territorial du pouvoir de décision à l'intérieur de l'État. Les attributions de l'État sont réparties entre des autorités de l'État, nommées par lui, dans des circonscriptions administratives de l'État.** »

Donne la formule d'Odilon Barrot sur la déconcentration.

« **C'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche.** »

Comment s'exerce le contrôle hiérarchique sur une autorité déconcentrée ?

Sur les actes : par un **pouvoir d'injonction** et un **pouvoir de réformation**. Sur les personnes : par la **nomination** et la **révocation**.

Cite cinq autorités déconcentrées.

Les **préfets** · les **directeurs départementaux ou régionaux des services déconcentrés** · les **recteurs d'académie** · les **maires** · les **procureurs généraux et de la République**.

Qui crée les préfets, et par quel texte daté ?

Napoléon Bonaparte, par la loi du 28 pluviôse an VIII, soit le **17 février 1800**.

Cite les deux formules critiques de la centralisation française.

« **Paris et le désert français** » — un géographe, en 1947. Et **Lamennais**, au XIX^e siècle : « **l'apoplexie du centre et de la paralysie des extrémités** ».

Donne la définition de la décentralisation.

« **La reconnaissance de collectivités, ou d'entités administratives, distinctes de l'État pris en tant que personne morale, dotées elles aussi de la personnalité morale, agissant selon un principe d'autonomie, qui est différent du contrôle hiérarchique.** » Elle leur donne une **autonomie juridique et financière**.

Cite les trois limites des collectivités décentralisées.

① Elles **administrent**, elles ne **légifèrent pas**. ② Elles n'ont pas la **compétence de leurs compétences** — article 72 al. 3 : elles s'administrent librement « **dans les conditions prévues par la loi** ». ③ Elles ont une **autonomie, non une indépendance** : elles subissent une **tutelle** ou **contrôle de légalité**.

Cite les trois actes de la décentralisation avec leurs textes.

Acte I : loi du 2 mars 1982 · Acte II : révision constitutionnelle du 28 mars 2003 · Acte III : réforme des collectivités territoriales de 2010 — « présentée par les uns comme un acte III, par les autres comme l'acte I d'une re-centralisation ».

Le test infaillible pour distinguer déconcentration et décentralisation ?

Qui peut révoquer celui qui décide ? Si c'est l'État → déconcentration. Si ce sont les électeurs → décentralisation.

Quelles critiques le support adresse-t-il à la décentralisation, et que garantirait la centralisation ?

Critiques : les notables locaux, le développement de la corruption, le gaspillage, l'augmentation des disparités entre collectivités riches et pauvres. La centralisation garantirait « l'anonymat du pouvoir et l'égalité de traitement ».

Qu'est-ce que l'État régional, et quels exemples ?

Une situation intermédiaire entre l'État unitaire et l'État fédéral, dite aussi État autonome : l'Italie et l'Espagne. Le partage des compétences se fait dans la Constitution, qui autorise ces collectivités à s'organiser partiellement.

Quelle phrase du support résume la relation entre toutes les formes d'États ?

« Il existe plus de différences de degré entre toutes ces formes d'États que des différences de nature, selon l'existence d'une plus ou moins grande autonomie. »

Donne la définition de la confédération.

« La confédération est une association d'États par un traité international. »

Cite quatre caractères de la confédération.

Décisions en général à l'unanimité · décisions non directement applicables, nécessitant la ratification · les États conservent leur souveraineté et leur existence internationale · un membre peut en principe se retirer. Domaines : diplomatique ou militaire.

Quel événement historique illustre l'enjeu du retrait ?

La guerre de Sécession, « enjeu majeur entre les Confédérés et les Nordistes, assimilés à des fédéralistes ou partisans du pouvoir central ».

Cite trois confédérations historiques avec leurs dates.

Confédération des États-Unis d'Amérique du Nord, 1778-1787 · Confédération helvétique avant 1848 · Confédération germanique, 1815-1866, puis Confédération de l'Allemagne du Nord jusqu'en 1871.

Cite deux confédérations contemporaines.

Le Commonwealth, « mais les liens sont très distendus » · la CEI, qui rassemble les ex-républiques soviétiques sauf les États baltes, depuis 1991.

La confédération mène-t-elle toujours au fédéralisme ?

Non. « Souvent la Confédération est une étape vers une intégration plus poussée » — « la fédération est une confédération qui a réussi » — mais il existe aussi des confédérations de dislocation comme la CEI.

Pourquoi l'Union européenne n'est-elle ni tout à fait une confédération ni une fédération ?

Confédérale : elle naît de **traités** ; ses compétences initiales étaient **essentiellement économiques**. **Fédérale** : son droit **prime sur le droit interne** et est **directement applicable sans ratification**. « Seule la Constitution échappe (provisoirement ?) à cette primauté », sous réserve des **articles 88-1 et suivants**.

Cite les traités européens avec leurs dates.

Communautés : 1951 et 1957 · Maastricht, signé le 7 février 1992 · Amsterdam 1997 · Nice 2001 · Lisbonne 2007.

Donne la définition de l'État fédéral.

« Une union d'États, au sens du droit constitutionnel, au sein de laquelle un nouvel État se superpose à ces États. Des États souverains acceptent d'abandonner des compétences pour former un nouvel État : il y a donc création d'un État supplémentaire. »

Quelle différence d'acte fondateur entre confédération et fédération ?

« Ce fédéralisme naît par une Constitution, à la différence de la Confédération qui naît d'un Traité. »

Qui, de l'État fédéral ou des États fédérés, entretient des relations internationales ?

L'État fédéral seul. « Cet État fédéral est le seul qui subsiste au niveau international. Lui seul peut entretenir des relations internationales. »

Comment s'appellent les entités fédérées selon les pays ?

Provinces au Canada · **cantons** en Suisse · **Länder** en Allemagne et en Autriche · **régions** en Belgique · **États** en Australie, en Inde et aux États-Unis.

Quelle est la devise des États-Unis, et comment le support la traduit-il ?

E pluribus unum, « Unité dans la diversité ».

Combien de principes organisent le fédéralisme, selon chaque source ?

Trois selon la diapositive 9 — **superposition, autonomie, participation**. **Deux** selon le polycopié, **systematisés par Georges Scelle** — **autonomie, participation**. Le polycopié décrit la superposition sans la nommer.

Énonce le principe d'autonomie et la règle du dédoublement.

Les **trois éléments de l'État** doivent se retrouver **aux deux niveaux : deux territoires** — le fédéral est la somme des fédérés · **deux populations** — chacun est **citoyen fédéral et citoyen fédéré** · **deux Constitutions**.

Comment se partagent les compétences dans un État fédéral ?

Compétence générale ou de droit commun au niveau fédéré, d'interprétation **large** · **compétence d'exception ou d'attribution au niveau fédéral**, énumérée et d'interprétation **restrictive**.

Cite les deux exceptions au partage classique des compétences.

Le **Canada**, où ce sont les **provinces** qui ont les compétences **résiduelles** — « d'où la permanence du problème québécois » · l'**Allemagne**, avec **trois listes** (articles 70 et suivants) : exclusive du **Bund**, exclusive des **Länder**, et **concurrente**, régie par le **principe de subsidiarité**.

Quelles compétences sont réservées à l'État fédéral ?

Les **compétences externes** : **diplomatie, militaire, économique, monétaire, citoyenneté et nationalité**.

Cite les deux exceptions à ce monopole des compétences externes.

Le **Québec** a signé directement avec la France un accord dénommé « **entente** » et dispose à Paris d'une **délégation générale avec statut diplomatique** · du temps de l'**URSS**, l'**Ukraine** bénéficiait d'un **siège à l'ONU**.

En quoi l'État fédéré diffère-t-il de la collectivité décentralisée ?

« **L'État fédéré est a priori très différent de la collectivité décentralisée, pour laquelle l'autonomie n'est qu'administrative.**
» Le fédéré a une **Constitution, un parlement, des tribunaux**, et il **légifère**.

Qui protège le partage des compétences dans un État fédéral ?

Une **juridiction constitutionnelle** : la **Cour suprême** aux États-Unis, la **Cour constitutionnelle allemande**. Le support note qu'elles « **contribuent en pratique à renforcer le centralisme juridique, et donc politique** ».

Énonce le principe de participation.

« **Les États fédérés sont associés à l'organisation de l'État fédéral ainsi qu'à la révision de la Constitution fédérale, ce qui est logique puisque l'État fédéral résulte au départ d'un accord volontaire entre les États membres.** »

Comment s'appellent les deux chambres aux États-Unis et en Allemagne ?

États-Unis : **Sénat** (chambre des États) et **Chambre des représentants** (chambre du peuple). **Allemagne** : **Bundesrat** (chambre des États) et **Bundestag** (chambre du peuple).

À quoi participe le Sénat américain, au-delà de la loi ?

À l'œuvre **législative et budgétaire**, mais aussi à certaines attributions de l'exécutif : la **ratification des traités** et la **confirmation des nominations** à des emplois fédéraux — « ministres » fédéraux, membres de la Cour suprême.

De qui le Bundesrat est-il composé, et selon quel article ?

De **membres des gouvernements des Länder**, selon l'**article 50 de la Loi fondamentale allemande**. Par son intermédiaire, « les Länder participent à la législation et à l'administration de la fédération ».

La représentation à la seconde chambre est-elle toujours égalitaire ?

Non. Égalitaire aux États-Unis. **Intermédiaire** en Suisse : l'**article 150 de la Constitution de 1999** donne **un député** à six cantons (Obwald, Nidwald, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Appenzell Rhodes-Extérieures et Rhodes-Intérieures) et **deux** aux autres. **Pondérée** en RFA, selon la taille ou la démographie.

Comment les États membres participent-ils à la désignation de l'exécutif fédéral américain ?

Le président **n'est pas élu au suffrage universel direct**, mais « **avec un mécanisme de décompte des mandats électoraux par État** ».

Quelles conditions pour amender la Constitution des États-Unis ?

Une adoption à la **majorité des deux tiers des chambres du Congrès**, puis une **ratification par au moins les trois quarts des « législatures »** ou Congrès fédérés, c'est-à-dire 38.

Pourquoi la révision d'une Constitution fédérale est-elle volontairement difficile ?

Parce qu'elle est « **la garantie majeure** » des États membres : « ces contraintes sont volontaires, afin de **protéger l'équilibre entre la Fédération et les États fédérés** ».

Série B — Qualification (6 exercices, 25 minutes)

Protocole. Chronomètre, document fermé. Pour chaque situation : **nommer** la notion, **citer** sa définition, **justifier** par un élément de l'énoncé. Trois lignes par cas. **Seuil : 5 cas sur 6 entièrement justifiés.**

B1

Un pays A et un pays B signent un accord international créant un organe commun chargé de leur défense. Les décisions de cet organe doivent être ratifiées par chaque pays pour s'appliquer chez lui. Chacun conserve son siège à l'ONU. Le pays B envisage de quitter l'accord.

CORRIGÉ — CORRIGÉ B1

Il s'agit d'une **confédération d'États** — « une association d'États par un traité international ».

Quatre indices, tous présents dans l'énoncé : ① l'acte fondateur est un **accord international**, c'est-à-dire un traité, et non une Constitution ; ② les décisions **nécessitent une ratification** et ne sont donc pas directement applicables ; ③ chaque État conserve son **existence internationale** — le siège à l'ONU ; ④ le **retrait est envisageable**, ce qui est « en principe » possible dans une confédération et **refusé** dans un État fédéral.

Le domaine — la défense — le confirme : les compétences mises en commun dans une confédération sont « en règle générale diplomatiques ou militaires ».

B2

Dans le pays C, une Constitution fédérale existe. Chaque entité membre possède son propre parlement, sa propre Constitution et ses propres tribunaux. Les règles sur le divorce diffèrent d'une entité à l'autre. Seul le pouvoir central signe les traités.

CORRIGÉ — CORRIGÉ B2

Il s'agit d'un **État fédéral**. L'acte fondateur est une **Constitution**, et non un traité : c'est le critère premier.

Le principe d'autonomie est vérifié : les entités ont **leur Constitution, leur parlement, leurs tribunaux**, et elles **légifèrent** — la différence des règles sur le divorce le prouve, et le support donne exactement cet exemple (« il est plus facile de divorcer à Las Vegas qu'ailleurs »). **Ces entités sont donc des États fédérés, et non des collectivités décentralisées**, dont l'autonomie n'est qu'administrative.

Les compétences externes sont réservées au niveau fédéral — « lui seul peut entretenir des relations internationales ». C'est la marque du **principe de superposition** : un nouvel État se superpose aux États membres et **absorbe leur souveraineté internationale sans absorber leur existence interne**.

B3

Dans le pays D, le représentant de l'État dans chaque région est nommé par le gouvernement, dispose d'un pouvoir de décision propre, et peut être révoqué à tout moment par ce même gouvernement, qui peut aussi réformer ses décisions.

CORRIGÉ — CORRIGÉ B3

Il s'agit de **déconcentration**, et non de décentralisation.

La définition s'applique mot pour mot : « les attributions de l'État sont réparties entre des **autorités de l'État, nommées par lui**, dans des circonscriptions administratives de l'État ».

Les deux indices décisifs sont les formes du **contrôle hiérarchique** : le pouvoir de **réformation** des actes, et le pouvoir de **révocation** des personnes. Une collectivité décentralisée n'y est pas soumise : elle n'est soumise qu'à une **tutelle**, ou **contrôle de légalité**, qui vérifie la conformité au droit sans juger de l'opportunité.

On peut citer Odilon Barrot : « c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche ». Le pays D reste un **État unitaire**.

B4

Dans le pays E, des conseils régionaux élus au suffrage universel gèrent des services publics locaux. Ils disposent d'un budget propre et de la personnalité morale. La loi nationale détermine les matières dans lesquelles ils peuvent intervenir, et un représentant de l'État vérifie la légalité de leurs délibérations.

CORRIGÉ — CORRIGÉ B4

Il s'agit de décentralisation, dans un État unitaire.

La définition est vérifiée : ce sont des **entités distinctes de l'État, dotées de la personnalité morale**, qui leur confère une **autonomie juridique et financière**. Elles sont **élues**, et non nommées — le test infaillible : seuls les électeurs peuvent les renouveler.

Les trois limites de la décentralisation sont présentes : ① elles **gèrent des services publics** et n'édicte pas de lois ; ② elles **n'ont pas la compétence de leurs compétences**, puisque « la loi nationale détermine les matières dans lesquelles elles peuvent intervenir » — c'est l'**article 72 alinéa 3** : elles s'administrent librement « dans les conditions prévues par la loi » ; ③ elles subissent un **contrôle de légalité**, donc une **autonomie et non une indépendance**.

Ce ne sont donc pas des États fédérés, malgré l'apparence : il n'existe qu'une seule catégorie de lois.

B5

Le gouvernement du pays F, arrivé au pouvoir par un coup d'État, fait adopter des lois selon les formes prévues par la Constitution. La population refuse massivement de s'y soumettre et conteste au gouvernement le droit de gouverner.

CORRIGÉ — CORRIGÉ B5

Il s'agit d'une dissociation entre légalité et légitimité.

La légalité est la conformité au **droit en vigueur** : les lois du pays F ont été adoptées « selon les formes prévues par la Constitution », elles sont donc **formellement légales**.

La légitimité est l'**acceptation du pouvoir par les gouvernés** : « une notion abstraite qui repose sur l'idée de **consensus** et de **croissance** ». Elle fait ici défaut, puisque la population conteste au gouvernement le droit de gouverner.

La conséquence que tire le support : « sans consentement, le pouvoir politique se confond avec le règne de la force ». Et il faut que « la volonté du pouvoir soit unie à la confiance des gouvernés ».

L'exemple historique à citer : le **régime de Vichy, entre 1940 et 1944**, a illustré cette dissociation ; il a fallu l'**ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine** pour la résorber.

B6

Un groupe humain, réparti sur le territoire de quatre États différents, partage une langue, une histoire et le sentiment d'être distinct de ses voisins. Il ne dispose d'aucun territoire propre ni d'aucune organisation politique souveraine.

CORRIGÉ — CORRIGÉ B6

Il s'agit d'une nation sans État — et le support donne exactement cet exemple : **la nation kurde, éclatée entre la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie**.

La nation est bien constituée, au sens de la définition : « un groupement humain dans lequel les individus se sentent unis les uns aux autres par des liens à la fois matériels et spirituels, et qui se conçoivent comme différents des individus qui composent les autres groupements nationaux ». La langue et l'histoire relèvent de la **conception objective**, dite allemande ; le sentiment d'être distinct relève de la **conception subjective**, dite française, celle du « **vouloir-vivre collectif** » de Renan.

Mais ce n'est pas un État : il manque **deux des trois éléments constitutifs** — le **territoire** et un **pouvoir politique organisé exerçant l'autorité de façon souveraine**.

Le débat que cela ouvre : le **principe des nationalités**, développé à partir de la Révolution française, selon lequel « **toute nation a droit à devenir un État** », et sa forme moderne, le **droit des peuples à disposer d'eux-mêmes**, inscrit à l'**article 1^{er} paragraphe 2 de la Charte de l'ONU** et au **Préambule de la Constitution de 1958, alinéa 2**.

Série C — Questions développées

Une page, document fermé, gabarit du bloc 3, § 3.4.

C1 — L'État peut-il être soumis au droit ?

CORRIGÉ — CORRIGÉ C1 — COPIE DE MAJOR

« **La question est paradoxale**, et le support la pose en ces termes : "*Comment l'État ou le pouvoir politique peut-il être soumis au droit puisque c'est lui qui l'a créé ?*" La souveraineté comprend en effet "**le pouvoir d'édicter des règles de droit sans se soucier d'autres règles juridiques qui seraient extérieures ou supérieures**". Si le droit procède tout entier de l'État, il suffirait à celui-ci de changer la règle pour s'en affranchir : une conception absolue de la souveraineté conduit donc à penser que **l'État ne peut être soumis à des règles qu'il a lui-même créées**.

I. Deux doctrines ont été avancées pour combattre cette conclusion.

La théorie du droit naturel, ou jusnaturalisme, s'oppose au droit positif. Elle considère qu'il existerait "**un droit préexistant, constaté et non pas créé, en dehors des lois de l'État, fondé sur la raison et idéal, et qui s'impose à l'État, quel qu'il soit, où qu'il soit et à n'importe quelle époque**". Le mythe d'**Antigone** l'illustre, en opposant les lois justes aux lois injustes : **le droit naturel peut justifier la désobéissance**. Pour **Aristote**, « la Nature est la Raison », qu'il est facile, sur le terrain métaphysique, de remplacer par Dieu. Mais la doctrine se heurte à deux difficultés que le support signale : il est **difficile de cerner le contenu** de ce droit naturel, et **s'il en existe un, la souveraineté n'est plus illimitée** — on résout le paradoxe en supprimant l'une de ses prémisses.

La théorie de l'autolimitation procède autrement : "**l'État consent à se lier lui-même en posant la règle**", en application de l'adage *patere legem quam fecisti*, « respecte la règle que tu as faite ». L'avantage est qu'elle n'exige aucun droit supérieur : l'État demeure la source unique du droit et se soumet par sa propre décision. Mais elle pose, comme le relève le support, "**la question des garanties face à l'État**" : "*L'autolimitation est-elle éternelle, et peut-on dépendre du seul bon vouloir de l'État ?*" Celui qui se lie lui-même peut se délier lui-même.

II. La réponse n'est pas strictement juridique.

Le support le dit expressément : "**les réponses ne sont pas strictement juridiques et elles sont sûrement politiques**". Ce qui soumet effectivement l'État au droit n'est pas une démonstration mais une **évolution des sociétés** vers « moins d'absolutisme et d'arbitraire ». Cette évolution porte un nom, traduit de l'allemand : **l'État de droit**, qui impose que l'État soit lui-même soumis au droit.

Encore faut-il mesurer ce que cette réponse a de fragile. Le support ne la présente pas comme un acquis : "**c'est une évolution récente, fragile, qui est loin d'être universelle**". Deux mécanismes l'appuient néanmoins en pratique. D'une part, les **limitations librement acceptées** : un État peut consentir à des restrictions de souveraineté, comme dans le cadre de l'Union européenne du fait de la politique monétaire commune — acceptation volontaire qui se distingue des protectorats de l'époque coloniale, où la limitation était subie. D'autre part, la **légitimité** : le pouvoir de contrainte de l'État, qui repose sur le **monopole de la force organisée, "doit être accepté par les gouvernés"**. Un État qui s'affranchirait de tout droit perdrait cette acceptation, et "**sans consentement, le pouvoir politique se confond avec le règne de la force**". Le régime de **Vichy, entre 1940 et 1944**, a illustré cette dissociation entre légalité et légitimité.

Conclusion. L'État peut être soumis au droit, mais **non par une contrainte purement juridique** : rien, dans l'ordre du droit, n'oblige le créateur de la règle à s'y plier. Ce qui l'y contraint relève de l'histoire et de la politique — l'acceptation des gouvernés, les engagements consentis, et la construction lente de ce que l'on appelle l'État de droit. »

C2 — Confédération et État fédéral : une différence de nature ou de degré ?

CORRIGÉ — CORRIGÉ C2 — COPIE DE MAJOR

« La confédération est **"une association d'États par un traité international"** ; l'État fédéral est **"une union d'États au sein de laquelle un nouvel État se superpose à ces États"**. Le sujet demande si la distinction est tranchée, ou si elle admet des degrés.

I. Une différence de nature, qui tient tout entière à l'acte fondateur.

Le fédéralisme naît par une Constitution, à la différence de la Confédération qui naît d'un traité. Tous les autres caractères en découlent mécaniquement.

Un traité est un accord entre États souverains : ceux-ci **conservent donc leur souveraineté et leur existence internationale**. Un traité n'engage que ceux qui y consentent : les décisions sont **en général prises à l'unanimité**. Un traité ne crée pas de droit interne : les décisions **ne sont pas directement applicables** et exigent une **ratification**. Un traité peut être dénoncé : **un membre peut en principe se retirer** — et ce fut, rappelle le support, **l'enjeu majeur de la guerre de Sécession**. Enfin, un traité ne crée pas d'État nouveau : la confédération est une **structure interétatique**.

L'État fédéral inverse chacun de ces cinq caractères. Il y a **"création d'un État supplémentaire"** ; **seul l'État fédéral subsiste au niveau international** et peut entretenir des relations internationales ; le droit fédéral s'applique directement ; le retrait est refusé. **La différence est donc bien, à ce stade, une différence de nature** : dans un cas il n'existe pas d'État nouveau, dans l'autre il en existe un.

II. Mais l'histoire et les cas intermédiaires imposent de raisonner en degrés.

D'abord, **le passage de l'une à l'autre est un fait historique récurrent**. Les États-Unis furent une confédération de **1778 à 1787**, la Suisse jusqu'en **1848** — et elle a conservé le nom de *Confédération helvétique*, « désormais trompeur ». L'Allemagne a connu la Confédération germanique de **1815 à 1866**, puis celle de l'Allemagne du Nord jusqu'en **1871**. D'où la formule que cite le support : **"la fédération est une confédération qui a réussi"**. Si l'une se transforme en l'autre sans rupture, la frontière est moins nette qu'il n'y paraît. Le support prend d'ailleurs soin de rappeler qu'il existe aussi des **"confédérations de dislocation comme la CEI"**, créée en 1991 : le mouvement n'est pas à sens unique.

Ensuite, **l'Union européenne échappe à la classification**. Le support la dit « proche de la Confédération », mais lui reconnaît « des originalités multiples ». Elle naît de **traités** — 1951, 1957, Maastricht signé le **7 février 1992**, Amsterdam, Nice, Lisbonne — ce qui est confédéral ; mais **son droit prime sur le droit interne et est directement applicable sans ratification, comme dans un État fédéral**. Seule la Constitution échappe **"(provisoirement ?) à cette primauté"**, le point d'interrogation étant du support lui-même.

Enfin, la même observation vaut du côté de l'État unitaire, avec l'**État régional** ou **autonomique** — l'Italie, l'Espagne — où le partage des compétences est inscrit dans la Constitution, ce qui rend la situation « très proche de celle de l'État fédéral ».

Conclusion. La distinction est de nature dans ses critères, et de degré dans ses réalisations. C'est exactement ce que formule le support : **"il existe plus de différences de degré entre toutes ces formes d'États que des différences de nature, selon l'existence d'une plus ou moins grande autonomie"**. Le critère de l'acte fondateur reste décisif pour qualifier un cas donné ; mais il ne dit rien de la trajectoire, et c'est la trajectoire qui explique qu'aucune classification ne soit stable. »

CORRIGÉ — CORRIGÉ C3 — COPIE DE MAJOR

« L'État unitaire "se caractérise par l'unité du pouvoir politique, avec un seul centre de décisions politiques", et "il n'existe qu'une seule catégorie de lois". La France en a longtemps été présentée comme le prototype. La question est de savoir si les évolutions des quarante dernières années l'en ont écartée.

I. L'unité demeure affirmée et juridiquement garantie.

L'article 1^{er} de la Constitution de 1958 dispose que "**la France est une République indivisible**". Cette proclamation n'est d'ailleurs ni récente ni propre à la République : on la retrouve dans les constitutions **à partir de 1792**, « afin de lutter contre les ennemis de la Révolution, accusés de fédéralisme », et déjà à l'article 1^{er} du Titre II de la Constitution du 3 septembre 1791, selon lequel "**le Royaume est un et indivisible**".

Cette indivisibilité a un contenu précis : **tous les citoyens sont soumis au même pouvoir — unité de constitution —, aux mêmes lois — unité de législation —, au même gouvernement — unité de gouvernement — et aux mêmes tribunaux**. Les règles locales existent — arrêtés préfectoraux ou municipaux — mais elles sont subordonnées : "**la loi est nationale, les autres règles de droit sont locales**", et elles ne peuvent être édictées qu'en application et en conformité avec les normes nationales préalables.

La France est par ailleurs historiquement centralisée : l'État monarchique absolutiste et le nivellement des particularismes locaux, les Jacobins « dont le nom est devenu synonyme de centralisateurs », les préfets créés par Napoléon par la **loi du 28 pluviôse an VIII, soit le 17 février 1800**, et jusqu'au chemin de fer en étoile depuis Paris.

II. Mais l'unité a été tempérée, d'abord par la déconcentration, puis par la décentralisation.

La **déconcentration** ne l'entame pas : elle répartit les attributions **entre des autorités de l'État, nommées par lui**, soumises à un **contrôle hiérarchique** — injonction, réformation, nomination, révocation. Selon la formule d'Odilon Barrot, "*c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche*". Le support la présente d'ailleurs comme "**parfois une spécificité française**".

La **décentralisation**, elle, va plus loin : elle reconnaît des **collectivités distinctes de l'État, dotées de la personnalité morale**, donc d'une **autonomie juridique et financière**, et soumises non à un contrôle hiérarchique mais à une **tutelle**. Elle s'est faite en trois temps : la **loi du 2 mars 1982**, acte I, qui a notamment supprimé la tutelle et fait élire les exécutifs ; la **révision constitutionnelle du 28 mars 2003**, acte II ; et la **réforme des collectivités territoriales de 2010**, « présentée par les uns comme un acte III de la décentralisation, par les autres comme l'acte I d'une re-centralisation ».

III. La limite n'est cependant pas franchie — mais elle s'approche.

Trois bornes maintiennent la France dans le modèle unitaire. Les collectivités **administrent et ne légifèrent pas** : elles sont là « pour créer et gérer des services publics, faire œuvre d'administration, et non édicter des lois ». Elles **n'ont pas la compétence de leurs compétences** : l'article 72 alinéa 3 précise qu'elles s'administrent librement "**dans les conditions prévues par la loi**". Elles disposent enfin d'une **autonomie et non d'une indépendance**, puisqu'elles restent soumises au contrôle de légalité.

Deux éléments nuancent toutefois le constat. Le support relève que "**l'autonomie donnée à certaines parties du territoire français outre-mer éloigne la France du strict modèle unitaire**". Et il existe une exception ancienne à l'unité de législation : le **droit d'Alsace-Moselle**, maintenu depuis la **loi du 1^{er} juin 1924**, qui reprend des éléments du droit allemand.

Conclusion. La France demeure un État unitaire, car aucune collectivité n'y légifère ni ne détermine son propre domaine de compétence. Mais elle n'est plus le prototype de l'État unitaire centralisé, et la diapositive 10 évoque une "**transformation vers l'État régional**". La réponse doit donc épouser la formule du support : entre ces formes d'États, "**il existe plus de différences de degré que des différences de nature**". »

Série D — Simulation d'examen (2 heures, noté sur 20)

MÉTHODE — CONDITIONS DE PASSATION

Chronomètre sur **2 heures**, aucun document, aucune interruption. Correction appliquée sans complaisance au barème. **Seuil : 16/20.**

Minutage : 15 min de lecture et de plan · 45 min pour la partie 1 · 30 min pour la partie 2 · 35 min pour la partie 3 · 15 min de relecture des dates, articles et noms propres.

Le format et la durée réels de l'épreuve ne sont donnés par aucun des deux supports : ce calibrage est une hypothèse, annoncée comme telle au bloc 0.

Sujet

Partie 1 — Questions de cours (8 points)

1. Quels sont les trois éléments constitutifs de l'État ? Définissez chacun d'eux et précisez sa qualification. (2 points)
2. Qu'est-ce que la souveraineté ? Qui l'a dégagée, quand, et quelles en sont les marques ? (2 points)
3. Distinguez la déconcentration et la décentralisation. (2 points)
4. Exposez les deux théories de l'origine de l'État et leurs critiques respectives. (2 points)

Partie 2 — Qualification (6 points)

Qualifiez juridiquement chacune des trois situations suivantes, en citant la définition applicable et en la justifiant par les éléments de l'énoncé. (2 points chacune)

- a. *Le pays X est composé de six entités dotées chacune d'un parlement et d'une Constitution. Une Constitution commune répartit les compétences : les entités sont compétentes pour tout ce qui n'est pas expressément attribué au niveau central. Seul le niveau central signe les traités. Une seconde chambre représente les entités.*
- b. *Dans le pays Y, le chef de l'exécutif local est élu par la population de sa région ; sa collectivité dispose de la personnalité morale et d'un budget propre ; la loi nationale fixe les domaines dans lesquels elle peut intervenir, et ses délibérations sont soumises à un contrôle de légalité.*
- c. *Quinze États signent un traité créant un organe commun pour coordonner leur politique douanière. Chaque décision doit être ratifiée par les parlements nationaux. Deux États annoncent leur retrait.*

Partie 3 — Question développée (6 points)

La nation et l'État se confondent-ils ?

Barème détaillé et corrigé « copie de major »

CORRIGÉ — PARTIE 1, QUESTION 1 (2 POINTS)

Barème : les trois éléments nommés **0,75** (0,25 chacun) · leurs trois qualifications **0,75** · une définition correcte de chacun **0,5**.

Copie : « Le droit international et le droit constitutionnel définissent l'État par trois éléments constitutifs.

Le territoire, élément matériel, est *"la partie de l'espace géographique qui appartient à l'État, qui relève de cet État ; l'espace sur lequel l'autorité politique va exercer son pouvoir"*. Il est délimité par des frontières et comprend, outre la surface, le sol, le sous-sol, l'espace maritime et l'espace aérien.

La population, élément personnel, est *"un groupe humain, d'individus sédentaires, rattachés à un État"*. Elle ne se confond pas avec la nation, et comprend aussi des étrangers, qui sont des administrés et non des citoyens.

Un pouvoir politique organisé, élément formel et abstrait, est une organisation qui *"exerce l'autorité de façon souveraine, c'est-à-dire qui n'est pas obligée de tenir compte d'autres règles que les siennes, sinon celles du droit international"*. »

Ce qui ferait perdre des points : oublier les trois qualificatifs — matériel, personnel, formel et abstrait — qui sont précisément ce que l'énoncé demande ; confondre population et nation.

CORRIGÉ — PARTIE 1, QUESTION 2 (2 POINTS)

Barème : définition **0,5** · Bodin, 1576, *De la République* **0,5** · les quatre marques **0,75** · une précision supplémentaire (caractères, deux plans, ou caractère négatif de la définition) **0,25**.

Copie : « La souveraineté est *"l'autorité politique exclusive"* que l'État exerce sur la population de son territoire. Elle *"implique la négation de toute entrave, de toute subordination à l'égard d'autres États, en dehors des limitations librement acceptées"*.

Elle a été dégagée par **Jean Bodin, en 1576, dans *De la République***, pour qui souveraineté signifie **indépendance absolue** : il s'agissait de protéger l'indépendance de la Couronne française vis-à-vis du Saint-Siège et du Saint-Empire romain germanique. Cette définition est **essentiellement négative**, sous la forme d'une souveraineté-indépendance, puisqu'elle se définit par rapport à d'autres souverains.

Bodin lui reconnaît **quatre marques**, signes extérieurs que l'État est seul à détenir : le **droit de faire la loi**, de **rendre la justice**, de **battre monnaie** et de **lever une armée**.

Elle se caractérise enfin comme un pouvoir **suprême, indivisible et perpétuel** — Bodin la qualifiait d'*absolue, perpétuelle et indivisible* —, et s'exerce sur **deux plans** : la souveraineté **extérieure**, ou de l'État, et la souveraineté **intérieure**, ou dans l'État. »

Ce qui distingue une copie à 2/2 : les quatre marques, citées toutes les quatre ; et la remarque sur le caractère **négatif** de la définition.

CORRIGÉ — PARTIE 1, QUESTION 3 (2 POINTS)

Barème : annonce du critère **0,25** · définition de la déconcentration **0,5** · définition de la décentralisation **0,5** · deux différences développées **0,5** · une citation ou un exemple **0,25**.

Copie : « Le critère de distinction est la **nature de l'autorité qui décide et du contrôle qu'elle subit**.

La **déconcentration** est *"un aménagement territorial du pouvoir de décision à l'intérieur de l'État : les attributions de l'État sont réparties entre des autorités de l'État, nommées par lui, dans des circonscriptions administratives de l'État"*. Odilon Barrot en a donné la formule : *"c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche"*. Les préfets, les recteurs d'académie, les procureurs de la République en sont des exemples.

La **décentralisation** est *"la reconnaissance de collectivités, ou d'entités administratives, distinctes de l'État pris en tant que personne morale, dotées elles aussi de la personnalité morale, agissant selon un principe d'autonomie"*. Celle-ci leur donne une **autonomie juridique et financière**.

Deux différences les séparent. **Le mode de désignation** : les autorités déconcentrées sont **nommées et révocables** par l'État, les organes décentralisés sont **élus**. **Le contrôle** : les premières subissent un **contrôle hiérarchique**, avec pouvoir d'injonction et de réformation sur les actes, les secondes une **tutelle**, ou contrôle de légalité, qui vérifie la conformité au droit sans juger de l'opportunité.

Ni l'une ni l'autre ne remet en cause le caractère unitaire de l'État : les collectivités décentralisées **administrent et ne légifèrent pas**, et n'ont pas **la compétence de leurs compétences**, l'article 72 alinéa 3 précisant qu'elles s'administrent librement *"dans les conditions prévues par la loi"*. »

CORRIGÉ — PARTIE 1, QUESTION 4 (2 POINTS)

Barème : théorie contractualiste, auteur et contenu **0,5** · sa critique **0,25** · théorie de l'évolution naturelle, auteur et contenu **0,5** · sa critique **0,25** · une phrase de mise en perspective **0,5**.

Copie : « La **théorie contractualiste**, ou du **pacte social**, est associée à **Jean-Jacques Rousseau**. Elle est fondée sur un **accord de volonté pour protéger les intérêts de chacun** : les individus s'associent par un pacte pour constituer un État. Selon Rousseau, *"chacun s'unissant à tous, n'obéissant pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant"* : obéir à la règle commune que l'on a contribué à former, c'est s'obéir à soi-même. **Sa critique : le contrat est abstrait et implique l'unanimité** — il n'a jamais été signé, et il faudrait que chacun y ait consenti, y compris ceux qui naissent après lui.

La **théorie de l'évolution naturelle** est associée à **Max Weber**. Elle est fondée non sur une justification mais sur un **constat : l'évolution de la société**. Plusieurs types de sociétés humaines se sont transformées **pour répondre aux menaces — les guerres — et permettre la paix en leur sein**. L'État est ainsi *"le résultat d'un long processus de compétition, de centralisation et de différenciation des fonctions sociales"*. **Sa critique : elle nie les regroupements volontaires — cultures, origines — et met en avant la guerre**.

Les deux théories ne se contredisent pas : elles ne répondent pas à la même question. Le contractualisme cherche à **fonder la légitimité** du pouvoir ; l'évolution naturelle cherche à **expliquer l'apparition** de l'État. Chacune échoue là où l'autre réussit — le pacte est invérifiable, l'évolution ne justifie rien. »

Ce qui ferait perdre des points : intervertir Rousseau et Weber ; omettre l'une des deux critiques, qui figurent explicitement dans le support.

CORRIGÉ — PARTIE 2 (6 POINTS — 2 PAR CAS)

Barème par cas : qualification exacte **0,5** · définition citée **0,5** · deux justifications tirées de l'énoncé **0,75** · une notion voisine écartée **0,25**.

a. État fédéral. *"Une union d'États au sein de laquelle un nouvel État se superpose à ces États."* Justifications : les entités ont **leur parlement et leur Constitution** — principe d'**autonomie**, avec dédoublement des trois éléments ; la **compétence de droit commun leur est réservée** et le niveau central ne dispose que d'une **compétence d'attribution** ; une **seconde chambre** les représente — principe de **participation** ; et **seul le niveau central signe les traités**, ce qui est la marque du principe de **superposition**. **Ce ne sont pas des collectivités décentralisées**, puisqu'elles légifèrent.

b. Collectivité décentralisée, dans un État unitaire. *"La reconnaissance de collectivités distinctes de l'État, dotées de la personnalité morale, agissant selon un principe d'autonomie."* Justifications : l'exécutif est **élu**, non nommé, ce qui exclut la **déconcentration** ; la collectivité a la **personnalité morale** et un **budget propre**, donc une autonomie juridique et financière ; mais **la loi nationale fixe ses domaines d'intervention**, donc elle **n'a pas la compétence de ses compétences** — article 72 alinéa 3 — et elle subit un **contrôle de légalité**, donc une autonomie et **non une indépendance**. **Ce n'est pas un État fédéré** : elle administre, elle ne légifère pas.

c. Confédération d'États. *"Une association d'États par un traité international."* Justifications : l'acte fondateur est un **traité**, et non une Constitution ; les décisions **nécessitent une ratification** et ne sont donc pas directement applicables ; le **retrait est possible**, ce qui est refusé dans un État fédéral — ce fut l'enjeu majeur de la guerre de Sécession. Le domaine douanier relève bien des compétences que les États acceptent de mettre en commun tout en conservant leur souveraineté.

CORRIGÉ — PARTIE 3 (6 POINTS) — « LA NATION ET L'ÉTAT SE CONFONDENT-ILS ? »

Barème : définitions des deux notions **1** · les deux conceptions de la nation **1** · le concept d'État-nation et le principe des nationalités **1** · les cas de non-coïncidence, avec exemples datés **1,5** · la réponse nuancée **1** · qualité de la structure et de la langue **0,5**.

Plan attendu. I. Une tendance historique à la confusion — la population a longtemps été confondue avec la nation · les deux conceptions, allemande objective et française subjective (Fustel de Coulanges, Renan, le *"vouloir-vivre collectif"*) · le concept d'**État-nation**, parce que la nation *"doit s'incarner dans une réalité juridique"* · le **principe des nationalités** depuis la Révolution française, combattu à **Vienne en 1815**, renaissant en **1848**, consacré à **Versailles en 1919** où *"la carte de l'Europe est refaite sur cette base"*, puis transformé en **droit des peuples à disposer d'eux-mêmes** — Charte de l'ONU, article 1^{er} § 2, et Préambule de la Constitution de 1958, alinéa 2.

II. Mais une non-coïncidence constante — l'ordre d'apparition varie : la nation précède l'État en Italie et en Allemagne, **l'État précède la nation en France**, *"c'est lui qui a progressivement forgé la nation, autour des Rois de France puis de la République"*, et les États africains issus de la décolonisation ont dû créer une nationalité dans des frontières imposées · une **nation peut être écartelée** entre plusieurs États : l'Allemagne de 1945 à 1990, les deux Corées, la nation kurde entre Turquie, Irak, Iran et Syrie, les minorités hongroises, la nation basque · un **État peut regrouper plusieurs nations** : l'Empire austro-hongrois jusqu'en 1918, la Tchécoslovaquie et l'URSS jusqu'en 1991, le Canada et la Belgique.

Conclusion attendue. *"L'État ne se confond donc pas totalement avec la nation, ni même avec ses nationaux."* La nation est un **sentiment d'appartenance** ; l'État est une **réalité juridique définie par trois éléments**. Leur superposition est un **projet politique** — celui de l'État-nation — et non une donnée : c'est précisément parce qu'elle échoue souvent qu'elle a été, comme le note le support, **facteur de guerres**.

Ce qui distingue une copie à 6/6 : au moins **quatre exemples datés** dans la seconde partie, et la citation exacte de la conclusion du support.

POINT D'EXAMEN — GRILLE DE REPORT

Partie	Points	Obtenus
P1 Q1 — les trois éléments constitutifs	2	
P1 Q2 — la souveraineté	2	
P1 Q3 — déconcentration / décentralisation	2	
P1 Q4 — les deux théories de l'origine	2	
P2 a — qualification	2	
P2 b — qualification	2	
P2 c — qualification	2	
P3 — question développée	6	
Total	20	

Décision. $\geq 16/20$: acquis, garde la seule séance S8. **12 à 15,5** : reprends les définitions manquées au bloc 1 et refais la partie ratée à J+3. < 12 : le bloc 1 n'est pas su — c'est un défaut de **mémorisation**, pas de compréhension ; reprends-le entier avant toute autre chose.

Bloc 5 — Pièges et points volés

5.1 — Les divergences entre les deux supports

Les deux sources ne se contredisent jamais frontalement, mais elles divergent sur deux points et l'une des deux omet des pans entiers. **Connaître ces écarts, c'est pouvoir répondre juste quelle que soit la source à laquelle le correcteur se réfère.**

N°	Les diapositives disent	Le photocopié dit	Ce qu'il faut écrire
D1	Le fédéralisme repose sur trois principes : superposition , autonomie, participation	Deux principes , systématisés par Georges Scelle : autonomie, participation	Trois — en précisant que Scelle a systématisé les deux derniers et que la superposition découle de la définition de l'État fédéral, que le photocopié décrit sans la nommer
D2	La souveraineté est un pouvoir suprême , indivisible, perpétuel	Pour Bodin, elle est absolue , perpétuelle, indivisible	Suprême, indivisible, perpétuel — la formulation du cours — en ajoutant que Bodin la disait « absolue » . Les deux disent la même chose
D3	Traitent l' origine de l'État (Rousseau, Weber)	N'en parle pas du tout	Les diapositives font foi : c'est un tiers du chapitre
D4	Donnent les titulaires de la souveraineté : monarchie, oligarchie, démocratie	N'en parle pas	Les diapositives font foi
D5	Réduisent la souveraineté à sept mots	Deux pages : Bodin, marques, compétence de sa compétence, jusnaturalisme, autolimitation	Le photocopié fait foi pour tout le contenu

5.2 — Les anomalies du photocopié

N°	Ce que le support écrit	Ce qui est exact
P1	Annonce une Section III : « La République française... a été longtemps le prototype de l'État unitaire (Section III) »	Cette section n'existe ni dans la table des matières, ni dans les seize pages. Le document s'arrête au milieu du fédéralisme
P2	Le Pakistan avait ses deux parties séparées par « 16 00 km »	Coquille de frappe pour 1 600 km
P3	188 milles marins = « 348 173 m »	$188 \times 1\,852 = 348\,176$ m. Écart de 3 mètres — coquille sans conséquence, mais si l'on te demande le calcul, pose-le
P4	Bodin, <i>De la République</i>	Titre complet : Les Six Livres de la République . La forme abrégée du support est d'usage courant
P5	« Un géographe a pu ainsi parler en 1947 de "Paris et le désert français" »	Le géographe n'est pas nommé. Cite la formule et la date, pas un nom que le support ne donne pas

5.3 — Les dix confusions classiques

N°	Ne pas confondre	Le critère qui tranche
1	Confédération / fédération	Traité / Constitution — et les cinq caractères qui en découlent
2	Déconcentration / décentralisation	Nommé et révocable par l'État, contrôle hiérarchique / élu , personnalité morale, tutelle
3	État fédéré / collectivité décentralisée	Légifère / administre ; autonomie politique / administrative
4	Nation / État	Un sentiment d'appartenance / une réalité juridique à trois éléments
5	Légalité / légitimité	Conformité au droit / acceptation par les gouvernés — Vichy, 1940-1944

N°	Ne pas confondre	Le critère qui tranche
6	Souveraineté de l'État / dans l'État	Extérieure, face aux autres États / intérieure, sur le territoire
7	Droit naturel / droit positif	Constaté, non créé, supérieur à l'État / posé par l'État
8	Compétence de droit commun / d'attribution	Au fédéré, interprétation large / au fédéral, énumérée, interprétation restrictive
9	Circonscription administrative / collectivité territoriale	Un découpage de l'État / une personne morale distincte — et elles portent parfois le même nom
10	Conception allemande / française de la nation	Objective et déterministe / subjective, le vouloir-vivre collectif

5.4 — Les quinze points volés

1. **Le polycopié ne traite pas l'origine de l'État** : un tiers du chapitre n'existe que dans les diapositives.
2. **Trois principes du fédéralisme, dont deux systématisés par Scelle** — la réconciliation des deux sources en une phrase.
3. **La définition de Bodin est « essentiellement négative »** : une souveraineté-indépendance, définie par rapport à d'autres souverains.
4. **L'indivisibilité n'est pas républicaine** : la Constitution monarchique du 3 septembre 1791 disait déjà « le Royaume est un et indivisible ».
5. **En France, « fédéralisme » fut une accusation** : l'indivisibilité est affirmée à partir de 1792 « contre les ennemis de la Révolution, accusés de fédéralisme ».
6. **Le maire est à la fois autorité déconcentrée et exécutif d'une collectivité décentralisée** — « une des difficultés de l'organisation administrative française ».
7. **La compétence de sa compétence (Jellinek) est le critère unique** qui sépare la collectivité décentralisée de l'État fédéré.
8. **Le polycopié donne la définition webérienne de l'État sans citer Weber** : « il possède le monopole de la force organisée ».
9. **La CEI est une confédération de dislocation** : la confédération ne mène pas toujours au fédéralisme.
10. **La Confédération helvétique est juridiquement une fédération depuis 1848** — « une dénomination désormais trompeuse ».
11. **Le Bundesrat est composé des membres des gouvernements des Länder** (article 50), et non d'élus du peuple fédéré : il va plus loin que le Sénat américain.
12. **Chaque État fédéré est lui-même un État unitaire** avec ses collectivités décentralisées et un contrôle « qui ressemble à la tutelle ».
13. **Les juridictions constitutionnelles renforcent en pratique le centralisme** — le polycopié le dit, alors même qu'elles protègent le fédéralisme.
14. **Le Québec a signé une « entente » directement avec la France** et dispose à Paris d'une délégation générale à statut diplomatique — exception au monopole fédéral des compétences externes.
15. **L'édit de Moulins de 1566 anticipe la personnalité morale** : l'inaliénabilité du domaine du royaume distingue déjà les biens de la collectivité de ceux du monarque.

5.5 — Les cinq fautes qui coûtent le plus cher

PIÈGE FRÉQUENT — À RELIRE LA VEILLE

1. **Intervertir déconcentration et décentralisation**. Le test : **qui peut révoquer celui qui décide ?**
2. **Dire qu'une collectivité décentralisée « fait des lois »**. Elle **administre**. Une seule catégorie de lois existe dans un État unitaire.
3. **Confondre nation, population et État**. Trois notions, trois définitions distinctes.
4. **Citer un auteur sans son apport ni sa date**. « Bodin » seul ne vaut rien ; « **Jean Bodin, en 1576, dans *De la République*** » vaut le point.
5. **Trancher entre les deux théories de l'origine**. Elles ne répondent pas à la même question : l'une fonde, l'autre explique.

Bloc 6 — Annexe : tableau de couverture des deux supports

26 éléments inventoriés — les 16 pages du polycopié puis les 10 diapositives — plus une ligne pour la Section III annoncée et absente. Aucun numéro ne manque.

✓ traité intégralement — △ traité, mais le support était elliptique, fautif ou divergent de l'autre source : la reconstruction est signalée à l'endroit exact — ✗ impossible à traiter, donnée manquante.

#	Source	Élément	Nature	Traité dans	État
1	Poly p. 1	Page de titre et table des matières — Sections 1 et 2	plan	§ 2.1, § 2.5	△ la table ne comporte que deux sections , alors que la p. 2 en annonce trois
2	Poly p. 2	Introduction : définition de l'État · étymologie · les trois sens · chiffres de l'ONU · histoire de l'État · annonce du plan	définition	N1, N2, § 2.1	△ annonce une Section III qui n'existe pas dans le document
3	Poly p. 3	Les trois éléments constitutifs · sens large et sens étroit · §1 le territoire : définition, discontinuité, enclavement, taille	définition	N5, N6, § 2.3.1	✓
4	Poly p. 4	Intangibilité et article 53 al. 3 · territoire maritime et aérien · §2 la population : définition, nation, conception allemande	définition	N6, N7, N8, N9	△ deux coquilles : « 16 00 km » et « 348 173 m » — signalées et recalculées au bloc 5
5	Poly p. 5	Conception française de la nation · l' État-nation · le principe des nationalités · le droit des peuples · nations écartelées	définition	N9, N10, N11, § 2.3.2	✓
6	Poly p. 6	États multinationaux · les étrangers · nationalité et citoyenneté, article 88-3 · §3 le pouvoir politique organisé · A. la souveraineté	définition	N10, N12, N13, N14	✓
7	Poly p. 7	Limitations acceptées · Jellinek · les deux plans · Rousseau · Bodin, 1576 · les quatre marques · jusnaturalisme et autolimitation · l' État de droit	définition	N14 à N18, § 2.3.3-2.3.4	△ titre de Bodin abrégé en <i>De la République</i> ; « absolue » là où la diapositive 6 dit « suprême » — arbitré au bloc 5
8	Poly p. 8	Monopole de la force organisée · la légitimité · Vichy 1940-1944 · ordonnance du 9 août 1944 · B. l'État personne morale	définition	N19, N20, § 2.3.4-2.3.5	✓
9	Poly p. 9	Personnalité morale : cinq conséquences · conception patrimoniale · vénalité des offices · édit de Moulins, 1566	définition	N20, § 2.3.5	✓
10	Poly p. 10	Section 2 : classification · §1 A définition de l'État unitaire · les quatre unités de l' indivisibilité · B centralisation et déconcentration	définition	N21, N22, N23, § 2.4.1	✓
11	Poly p. 11	Jacobins · préfets, 28 pluviôse an VIII · « Paris et le désert français » · Lamennais · la déconcentration · Odilon Barrot · C la décentralisation	définition	N23, N24, § 2.4.2	△ le géographe de 1947 n'est pas nommé : la formule est citée sans attribution
12	Poly p. 12	Les trois actes de la décentralisation · l' État régional · §2 l'État composé · A la confédération	définition	N24, N25, N26, § 2.4.3-2.4.4	✓
13	Poly p. 13	Exemples de confédérations · l' Union européenne · « la fédération est une confédération qui a réussi » · B 1. définition du fédéralisme	définition	N26, N27, N28, § 2.4.4	✓

#	Source	Élément	Nature	Traité dans	État
14	Poly p. 14	Construction à deux étages · <i>E pluribus unum</i> · 2. les principes : Georges Scelle · a) principe d'autonomie · partage des compétences	définition	N28 à N31, § 2.4.5	△ deux principes là où la diapositive 9 en annonce trois — arbitré au bloc 5, D1
15	Poly p. 15	Compétences externes et internes · auto-organisation · Québec, Ukraine · protection juridictionnelle · b) principe de participation · seconde chambre	définition	N31, N32, § 2.4.5	✓
16	Poly p. 16	Sénat et Bundesrat · article 50 de la Loi fondamentale · représentation égalitaire ou pondérée · article 150 suisse · élection du président américain · révision de la Constitution fédérale	définition	N32, § 2.4.5	△ le document s'arrête ici, au milieu du fédéralisme
17	Diapo 1	Titre : Partie 1, chapitre 1 · les trois questions : QUAND, QUOI, COMMENT ⇒ 3 paragraphes	plan	Bloc 0, N1	✓
18	Diapo 2	# 1 : l'origine de l'État — « explications philosophiques : 2 théories principales »	plan	N3, N4, § 2.2	✓
19	Diapo 3	L'origine contractualiste / le pacte social — Rousseau	définition	N3, § 2.2.1	△ six lignes : le contrat social n'est pas expliqué et la critique tient en deux mots — les deux reconstruits
20	Diapo 4	La théorie de l'évolution naturelle — Max Weber	définition	N4, § 2.2.2	△ absente du polycopié ; le mécanisme est énoncé sans être expliqué — reconstruit en trois temps
21	Diapo 5	# 2 : les éléments constitutifs — territoire, population (« refus des apatrides »), souveraineté	plan	N5, § 2.3.2	△ « refus des apatrides » employé sans explication : le terme <i>apatride</i> est défini ici
22	Diapo 6	La souveraineté (1) : définition, trois caractéristiques, plans interne et externe	définition	N14, N15, § 2.3.3	△ sept mots pour deux pages de polycopié ; « suprême » diverge de « absolue »
23	Diapo 7	La souveraineté (2) : les titulaires — monarchie, oligarchie, démocratie	définition	N17	△ trois mots, aucune explication, et absent du polycopié : chacun est explicité ici
24	Diapo 8	# 3 : les formes d'organisation — « de nombreuses variantes », « deux formes se dégagent »	plan	N21, § 2.4	✓
25	Diapo 9	L'État fédéral : trois principes — superposition, autonomie, participation — et « exemples d'États fédéraux »	définition	N29 à N32, § 2.4.5	△ trois principes contre deux dans le polycopié ; les exemples annoncés ne sont pas lisibles dans le support
26	Diapo 10	L'État unitaire : définition, exemples, techniques (déconcentration, décentralisation), « la transformation vers l'État régional »	définition	N22 à N25, § 2.4.1-2.4.3	△ réduite à quatre têtes de colonne sans contenu : tout est repris du polycopié
27	Poly p. 2	Section III annoncée — « La République française, tant dans l'histoire que sous la Constitution de 1958, a été longtemps le prototype de l'État unitaire »	section	§ 2.5	✗

Bilan : 27 lignes — 12 ✓, 14 △, 1 ✗. Aucune donnée présente dans l'un ou l'autre support n'est perdue.

Le taux de △ s'explique par la nature même du dispositif : les deux supports sont **complémentaires et non redondants**. Les diapositives donnent le **plan** et **une section entière que le polycopié ignore** ; le polycopié donne **tout le contenu que les diapositives réduisent à des mots-clés**. Chacun pris seul est incomplet — c'est précisément ce que la fusion corrige.

PIÈGE FRÉQUENT — CE QUI AMÉLIORERAIT CE DOCUMENT — QUATRE DEMANDES

Une seule est une véritable lacune ; les trois autres sont des calibrages.

1. **La Section III du polycopié** — la seule ✖ du tableau. Elle est annoncée en page 2 et n'existe ni dans la table des matières ni dans les seize pages fournies. **Je n'en inventerai pas le contenu.** Le § 2.4 couvre la matière annoncée — l'article 1^{er} de la Constitution de 1958, l'indivisibilité depuis 1791 et 1792, la centralisation napoléonienne, la déconcentration, les trois actes de la décentralisation, le droit d'Alsace-Moselle et l'outre-mer — mais si cette section existe sur l'espace de cours, transmets-la : je l'intègre en une passe.
2. **Le format, la durée et le barème de l'épreuve** : aucun des deux supports ne les donne. L'hypothèse retenue est écrite au bloc 0 ; les séries B et D sont recalibrables en une passe.
3. **Les « exemples d'États fédéraux » annoncés par la diapositive 9** : la colonne existe, son contenu n'est pas lisible dans le fichier. Le polycopié fournit heureusement les siens — États-Unis, Allemagne, Suisse, Canada, Autriche, Belgique, Australie, Inde.
4. **Les chapitres suivants de la Partie 1** : ce document couvre le **chapitre 1**. Si la Partie 1 en comporte d'autres — les régimes politiques, la Constitution, la séparation des pouvoirs —, transmets-les : ils s'articulent directement sur celui-ci.